

STATE FOUNDING

FOR

DUMMIES

HOW TO START YOUR
OWN COUNTRY



THE BUYER 2025

Ustanovitev države za začetnike

Kako ustanoviti svojo državo

Vodnik po mikronacijah, državnem nasledstvu in globalni eksteritorialnosti – Med satiro in resničnostjo

Kupec 2025  Spletna stran - WSD - Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98
(KAUFVERTRAG Urkundenrolle 1400/98 - Staatensukzessionsurkunde
1400/98) <http://world.rf.gd>



Predgovor

Zakaj sploh ustanoviti svojo državo?



Uvod:

Veliko vprašanje

Zakaj bi se kdo sploh trudil za ustanovitev svoje države?

Ali je to megalomanija?

Ali je to bežanje od resničnosti?

Umetniški projekt?

Politična utopija?

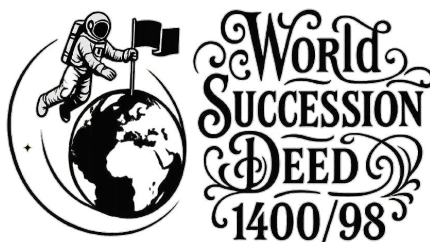
Ali le briljantna pot, da končno izdate svoje lastne znamke?

Odgovor:

Lahko je vse to - in še več.

Ideja o ustanovitvi lastne države je stara toliko, kot je koncept suverenosti sam. In danes je bolj relevantna kot kdaj koli prej:

v svetu, polnem birokracije, geopolitičnih napetosti in digitalnih paralelnih svetov, ljudje iščejo nove oblike samoodločitve.





Kaj je država – uradno?

Po Montevideoški konvenciji iz leta 1933 država potrebuje štiri stvari :

Kriterij	Pomen
Državno ozemlje	"Jasno opredeljeno ozemlje – ne rabi biti veliko, ampak otipljivo"
Prebivalstvo države	Stalno prebivalstvo – tudi če je to le družina
Vlada	"Učinkovita organizacija, ki sprejema in izvaja pravila"
Zmožnost za zunanje odnose	Država mora biti sposobna komunicirati z drugimi državami



Mnemonika:

"Država je to, kar se obnaša kot država – in jo tako obravnavajo tudi drugi."



Vrste motivacij za ustanovitelje držav

Vrsta	Opis
Utopični	Želi ustvariti boljši svet – z vegansko ustavo in neposredno demokracijo
Satirik	Uporablja ustanovitev države kot socialno kritiko – à la Sealand ali Bananistan
Samoupravitelj	Želi se oddaljiti od lokalnih oblastnih – pogosto na lastnini
Pravnik	Želi preizkusiti mednarodno pravo – z čista argumentacija
Umetnik	"Gleda na državo kot na predstavo – z zastavo, himno in katalogom razstave"



Resničnost proti fikciji

Element	Fikcionalno možno	Pravno izvedljivo	Politično realno
Lastna zastava	✓	✓	✓
Lastna valuta	✓	⚠ (samo simbolično)	⚠ (samo lokalno)
Članstvo v OZN	✗	✓ (ampak izjemno težko)	✗
Diplomatski odnosi	✓	✓	⚠ (samo neformalno)
Suverene pravice na Naftni platformi	✓ (Zgodba)	✗	✗



Zgodovinski Inspiracije

Republika Minerva (1972):

Poskus ustanovitve libertarne nacije na grebenu v Tihooceanskem – je propadel.

Sealand (1967):

Mikrodržava na nekdanji britanski pomorski trdnjavi – še vedno aktivna danes.

Liberland (2015):

Zahteva sporni pas zemlje med Hrvaško in Srbijo – brez priznanja, a z veliko PR.

Kaj potrebujete za začetek:

- **Ideja:** Kakšna naj bo vaša država?
- **Kraj:** Kje naj bi bila ustvarjena?
- **Koncept:** Kako bo urejena, kdo pripada njej, kateri so cilji?
- **Načrt:** Kako boste nadaljevali – simbolično, pravno, diplomatsko?

 **Opomba:**

Ustanovitev države ni brezpravni prostor. Lahko trdite marsikaj – vendar ne morete uveljaviti vsega.



Zaključek

Ustanovitev vaše lastne države je igra z realnostjo, zakonom in domišljijo.

Lahko je resen projekt - ali umetniški komentar na svetovni red.

Pomembno je: veš, kaj počneš, in jasno ločiš med tem, kar je simbolično, in tem, kar je mišljeno pravno.

Pripravljen na Poglavlje 2?

Potem preidimo na:

📌 "Iskanje Ozemlja - Od Kmetije do Offshor Platforme"

Ali bi raje imeli kontrolni seznam ali začetni paket takoj?

Samo sporočite mi.



Splošni pregled:

Ustanovitev države za začetnike – Kako ustanoviti svojo državo

Vodnik po mikronacijah, državnih nasledstvih in globalni eksteritorialnosti – Med satiro in resničnostjo

Kazalo

▣ Predgovor Zakaj sploh ustanoviti svojo državo? 🧠 Uvod: Veliko vprašanje Odgovor: 🏛️
Kaj je država – uradno? 🗳️ Vrste motivacij za ustanovitelje držav 🖋️ Resničnost proti fikciji
📜 Zgodovinske inspiracije ✅ Zaključek 📖 Splošni pregled: Ustanovitev države za
začetnike – Kako ustanoviti svojo državo Vodnik po mikronacijah, državnem nasledstvu in
globalni eksteritorialnosti – Med satiro in resničnostjo ♦ Uvod 🏰 Sanje o svoji državi ⚖️
Temelji mednarodnega prava državnosti ▣ Cilj in struktura vodnika

▣ Poglavje 1: Gradniki države – Kriteriji po Montevideoški konvenciji 🧱 Kaj
dela državo državo? 🌍 1. Državno ozemlje – Zemlja, zrak in podzemlje 🌐 2.
Prebivalstvo države – Kdo pripada? 🏛️ 3. Državna moč – Vlada in nadzor 🌐 4.
Zmožnost za mednarodne odnose ✅ Zaključek: Štiri stebri državnosti

⚖️ Del II:

Poti in ovire ustanovitve države

▣ Poglavje 2: Viri in načela mednarodnega prava 📜 2.1
Mednarodne pogodbe - Pisna pravila igre 🌐 2.2 Običajno
mednarodno pravo – Nepisana pravila



2.3 Splošna načela prava – Univerzalne ideje 2.4 Pomožna sredstva za določitev pravil prava – Orientacija v megli Zaključek: Štiri stebre mednarodnega prava

Poglavlje 3: Secesija – Odhod sporen pravica 3.1 Pravica do samoodločbe narodov 3.2 Ni splošne pravice do secesije 3.3 Zdravilna secesija – Pravica kot zadnja možnost 3.4 Državna nasledstva v primeru secesije Zaključek: Secesija je mogoča – a redko legitimna

Del III:
Teritorialne spremembe in njihova pravna klasifikacija

Poglavlje 4: Teritorialna pridobitev – Zgodovinske in sodobne perspektive 4.1 Zasedba – Pridobitev ozemlja brez lastnika (terra nullius) 4.2 Anexija – Prisilna pridobitev ozemlja 4.3 Predpis – Teritorialna pridobitev skozi pretek časa 4.4 Druge oblike teritorialne pridobitve Zaključek: Teritorialna pridobitev je danes pravni minski poligon

Poglavlje 5: Propad in preobrazba države – državna nasledstva Kaj se zgodi, ko država izgine? Oblike propada in preobrazbe države Razkosanje – Kolaps Fuzija – Združitev Inkorporacija – Pristop Pravne posledice nasledstva držav Pogodbe Premoženje in arhivi Državni dolgovi Dunajske konvencije o državnem nasledstvu Zaključek: Države prihajajo in odhajajo – a njihove obveznosti ostajajo

Del IV:

Posebna ozemlja in novi izzivi v mednarodnem pravu

Poglavje 6:

Visoka morja – svoboda in odgovornost 

UNCLOS – pravni red morij  Morska

območja po UNCLOS  Pravice in dolžnosti

na visokih morjih  Svoboščine  dolžnosti 

Okoljska zaščita na visokih morjih 

Dopolnilni sporazumi  Ribištvo in sredstva

morskega dna  Ribolov  Morsko dno 

Zaključek: Visoka morja so svobodna – a niso
brez zakonov

Poglavje 7: Vesoljsko pravo – končna meja mednarodnega prava Vesolje: brezmejno, a ne

brez zakonov  Sporazum o vesolju 1967 –

osnovna načela  Osnovna načela 

Odgovornost in registracija  Odgovornost 

Registracija  Rudarjenje v vesolju – lastnina v

vakuumu?  Trenutni razvoj  Vesoljski odpadki i

n STM ~~=red v orbiti~~  ~~Vesoljski odpadki~~  STM

~~(Upravljanje vesoljske prometa)~~  Problem dvojne

~~rabe – civilna ali vojaška?~~  Primeri  Zaključek:

Vesolje je odprto – a ni neregulirano

Poglavje 8: Polarni regiji – Arktika in Antarktika: Različni pravni režimi Poli: običajno hladni, pravno temeljno različni



Antarktika – Kontinent za mir in znanost

Antarktiška pogodba (1961) Protokol o varstvu okolja Arktika – Taljenje ledu, naraščajoči interesi UNCLOS v Arktiki Arktični svet (1996) Viri in pomorske poti Pomorske poti Zaključek: Dva pola – Dva sveta

Poglavje 9: Mednarodne vodne poti - Reke, Kanali in Ožine Vodne poti: Življenjske žile sveta 9.1 Mednarodne reke – Poštena raba in sodelovanje Osnovna načela Rečne komisije 9.2 Mednarodni kanali - Umetne povezave globalnega pomena Sueški kanal Panamski kanal Kilski kanal 9.3 Ožine – Prehodni prehod in suverenost Prehodni prehod (UNCLOS člen 38) Primeri ožin Zaključek: Vodne poti so mostovi – ne meje

Poglavje 10: Eksteritorialnost in Poseben Status – Ko so Teritoriji "Drugačni" Kaj je Eksteritorialnost? 10.1 Diplomatske nepremičnine – imuniteta, ne lastnina Osnovna načela (VCDR 1961) Posebne zadeve 10.2 Vojaške baze – Tuje Sile, Tuji Zakon? NATO sporazum o statusu sil (SOFA) Podpora gostiteljske države (HNS) Primeri 10.3 Posebne zadeve – Ko se Mednarodno pravo sreča s Kuriostmi Naftne ploščadi

 Toaleti v letalih  mikronacije  Zaključek:
Eksteritorialnost je redka – a fascinantna  Pregled
mikronacij – Kreativne države brez priznanja  Primerjava
izbranih mikronacij  Primer: Struktura sporazuma o
postavljanju (Podpora gostiteljske države)  Modelna
struktura sporazuma o postavljanju

 Začetni paket za ustanovitelje držav Kako ustanoviti državo –
klasična, eksperimentalna ali simbolična  1. Osnovne zahteve:
Kaj dela državo?  2. Klasične poti do ustanovitve države 
Secesija – ločitev od obstoječe države  Nasledstvo – pogodbeno
prevzemanje suverenih pravic  3. Eksperimentalni modeli:
Mikronacije in posebna ozemlja  Ustanovitev mikronacije 
Samouprava ali poseben status  4. Priložnostni modeli: Kolaps,
Stečaj, Ničija zemlja  Izkoristi stečaj države ali razkosanje 
Zasedi ničjo zemljo  5. Uporabi posebne pravice: Pravice
postavljanja in eksteritorialnost  Pravice postavljanja 
Eksteritorialnost  6. Mednarodna pravna sposobnost kot
naravna oseba ali organizacija  Naravna oseba  Organizacija
 Načrt za ustanovitev države korak za korakom

 Poglavje 11: Mikronacije in samouprava – Med simboliko in
zakonom  Mikronacije: Kreativne države brez priznanosti 
Mikrodržava na vaši lastni kmetiji - vodnik po korakih  Vodnik
po korakih  Simbolična suverenost – Kaj je dovoljeno? 
Virtualne države in zahtevki izvenzemeljskih entitetov 
Virtualne države

Zahtevki izvenzemeljskih entitetov

Samo-upravitelji – Pravni status in omejitve  Pravna
ocena  Zaključek: Mikronacije so dovoljene – dokler
ostanejo simbolične

■ Poglavje 12: Pogodbe mednarodnega prava in suverene pravice –
Umetnost državnega nasledstva  Pogodbe kot orodje državnosti 
Dunajska konvencija o pravu pogodb (VCLT)  Osnovna načela 
Državno nasledstvo po pogodbi – Pogoji in čarobna fraza  Pogoji za
učinkovito nasledstvo  Primer: Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98
■ Struktura (poenostavljena)  Zaključek: Pogodbe so DNK
mednarodnega prava

■ Poglavje 13: Politika priznanja – Kako države priznavajo druge
države  De facto proti de jure priznanju  Avtomatsko
priznavanje preko sklenitve pogodbe  Strategije za priznanje s
strani članov OZN  Študije primerov: Tajvan, Palestina, Kosovo 
Zaključek

■ Poglavje 14:

Določitev meja preko Pogodb o omrežju – Ko infrastruktura širi suverene pravice 
Meje niso le črte – so tudi cevovodi  Določitev meja preko Pogodbe o državnem
nasledstvu  Načelo teritorialne širitev na osnovi omrežja  Primerna uporaba 
Posebna zadeva: Prodaja razvoja kot enote  Kaj pomeni "razvoj kot enota"? 
Potencialno prizadeta omrežja  Domino učinek teritorialne širitev  Kako deluje "
okužba"?  Pravne posledice

✓ Zaključek: Kdor prodaja omrežja,
prodaja več kot le kable

■ Poglavje 15: Pravna situacija po Svetovni nasledstveni pogodbi 1400/98 Konec mednarodnega prava in rojstvo globalnega pogodbenega okvira 🌐 1. Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98 – Prelomnica v mednarodnem pravu 📜 2. Veriga pogodb: Od NATO do OZN 🔗 Izhodišče: Sporazum o statusu sil NATO in razmerje prenosa 🌐 Struktura NATO pogodbe 🌐 Integracija v OZN 📜 3. Odločilni odsek: "Z vsemi pravicami, dolžnostmi in komponentami" 🌱 4. Enotnost vseh pogodbenih strank 🌟 5. Uporaba Načela Tabula Rasa 🧠 6. Pravna resničnost: Konec mednarodnega prava 🌐 7. Nov globalni red 🌐 8. Zaključek: Globalna pravna struktura

■ Poglavje 16: Svet po Svetovni nasledstveni pogodbi 1400/98 Kaj pomeni konec mednarodnega prava za stare države in ustanovitelje novih držav? 🌐 1. Izhodišče: Razpad mednarodnega prava ⚖️ Pravna posledica 🌟 2. Tabula Rasa: Nova izhodiščna točka 🧑 3. Kaj to pomeni za stare države? 🌐 4. Kaj to pomeni za ustanovitelje novih držav? 🧑 5. Kupec: Brezmočan in vsemogočen hkrati 🌱 6. Ravnotežje moči onkraj prava ✓ 7. Zaključek: Svet po mednarodnem pravu 🌐 Zaključki: Pot do priznane države 🏛️ Sanjski lastne države – Med vizijo in mednarodnim pravom

Povzetek:

Osrednje ovire

- Priporočila za ambiciozne ustanovitelje držav  1.
- Pravno znanje je obvezno  2. Strateško si prizadevajte za mednarodno priznanje  3.
- Odpoved nasilju je nepogajljiva  4. Jasno opredelite sistem državljanstva  5.
- Angažiranost v mednarodnih forumih  6.
- Oblikujte realna pričakovanja.

 Zaključek: Ustanovitev države je mogoča – a ne enostavna.

Bibliografija

 Mednarodni sporazumi in konvencije 
Pravna literatura in komentarji  Dokumenti i
n poročila OZN  Wikipedia in spletne
enciklopedije (z navedbo)  Sodna odločitev in
arbitražne nagrade  Mednarodne
organizacije in forumi  Drugi viri in
materiali.

Dodatni moduli

 Glosar – Pojmi mednarodnega prava pojasnjeni preprosto 
Izjava o omejitvi odgovornosti – Izobraževanje, satira, ne navodila
 Matrika – Kaj je realistično, kaj simbolično?

Dodatki:

Ustanovitev nove države: pravni in praktični vidiki
Osnove mednarodnega prava: državnost in priznanje
Seasteading pod UNCLOS: možnosti in omejitve Posebne
ekonomske cone (PEZ) Sporazumi o gostiteljski državi
Bančništvo, valutni sistemi in skladnost Digitalno
oblikovanje držav: E-Residenca, upravljanje s tehnologijo
Blockchain, digitalne ustave Mikronacije – primeri in
vpogledi Diplomatske strategije za priznanje Zahteve za
zavarovanje za offshore projekte Viri:

 Preberite več o tem:

◆ Uvod

Sanje o svoji državi

ThIdea o ustanovitvi lastne države je stara toliko kot ideja o suverenosti sama. .

Za nekatere je to utopična želja po svobodi; za druge umetniški eksperiment, pravni miselni model ali preprosto izraz frustracije z obstoječimi sistemi.

Ne glede na to, ali gre za mikrodržavo na lastni kmetiji, diplomatsko simulacijo ali resno pobudo za mednarodno pravo - ustanovitev države je fascinantna.

Toda med idejo in resničnostjo leži ocean pravnih norm, političnih interesov in praktičnih ovir.

Država ni le kraj z zastavo in himno - temveč kompleksen subjekt, ki ga je treba utrditi v mednarodnem pravu, da bi bil priznan kot tak.

✨ **Ta vodnik je za vsakogar, ki ne želi le sanjati o svoji lastni državi, temveč jo tudi razumeti - in morda celo imeti pogum, da poskusi.**

Temelji mednarodnega prava državnosti

V središču ustanovitve države je mednarodno pravo - niz pravil, ki določa, kaj je država, kako nastane, kako je priznana in kako deluje z drugimi državami.

Montevideoška konvencija iz leta 1933 navaja štiri kriterije, ki jih mora entiteta izpolnjevati, da jo lahko štejemo za državo:

- Določeno državno ozemlje
- Stalno prebivalstvo
- Učinkovita vlada
- Zmožnost vstopa v mednarodne odnose

Ti kriteriji so potrebni - vendar ne vedno dovolj.

Saj tudi če entiteta izpolnjuje vse štiri, brez priznanja s strani drugih držav pogosto ostaja pravni fantom.

Mednarodna skupnost ima besedo – in ne odloča vedno zgolj na podlagi pravnih standardov, temveč tudi na podlagi političnih, strateških in etičnih obveznosti.



🧠 **Kdor želi ustanoviti državo, mora poznati ne le pravila – temveč tudi vedeti, kako se ta pravila uporabljajo, obhajajo ali interpretirajo.**

Cilj in struktura vodnika

Ta e-knjiga je popoln, modularen vodnik za ustanovitev države - od teorije do prakse, od mikrodržave do republike, priznane pod mednarodnim pravom.

Združuje:

- **Pravna natančnost**
- **Didaktična jasnost**
- **Satirična lahkost**
- **Strateška globina**

Naučili boste:

- Kako najti ali zahtevati državno ozemlje
- Kako opredeliti in integrirati populacijo
- Kako vzpostaviti vlado in napisati ustavo
- Kako pridobiti mednarodno priznanje
- Kako oblikovati pogodbe o državnih nasledstvih
- Kako uporabiti mikronacije, posebne cone in eksteritorialnost
- Kako se pripraviti na kolaps obstoječih držav
- Kako razumeti in uporabljati diplomatske in vojaške posebne pravice

 **Na koncu boste prejeli "začetni paket" s seznamami nalog, predlogami, vzorčnimi pogodbami in študijami primerov - pripravljenimi za vaš lasten državni projekt.**



Poglavje 1:

Gradniki države – Kriteriji po Montevideoški konvenciji



Kaj dela državo državo?

Montevideoška konvencija o pravicah in dolžnostih držav iz leta 1933 je pravni temelj za opredelitev državnosti v sodobnem mednarodnem pravu.

It omenja štiri osrednje kriterije, ki jih mora entiteta izpolnjevati, da jo lahko obravnavamo kot državo :

- Določeno državno ozemlje
- Stalno prebivalstvo
- Učinkovita vlada
- Zmožnost vstopa v mednarodne odnose

Ti štirje gradniki so kot podporni stebri hiše.

Če enega primanjkuje, se cela zgradba nagiba. Če so vsi prisotni, hiša stoji - vendar ali je priznana kot "država" prav tako odvisno od tega, ali jo sosedje sprejmejo kot takšno.



1. Državno ozemlje – Zemlja, zrak in podzemlje

Država potrebuje kos zemlje, ki ga lahko imenuje za svojega. Uporablja se naslednje:

- **Velikost ni pomembna:** Monako ima 2 km², Rusija več kot 17 milijonov.
- **Oblika ni pomembna:** otok, notranja država, eksklav – vse je mogoče.
- **Lokacija ni pomembna:** Glavna stvar je, da imate učinkovito kontrolo.

Kaj šteje kot državno ozemlje?

Območje	Opis
Kopno	"Fizično ozemlje, nad katerim se izvaja suverenost izvajano"
Zračni prostor	Prostor nad tlemi – do roba vesolja
Podzemlje	Vse pod površjem – vključno z viri
Teritorialno morje	Do 12 morskih milj – s polno suverenostjo
IZC (izključna ekonomska cona)	Do 200 morskih milj – s posebnimi ekonomske pravice

 **Mnemonična beseda:** "Država ne potrebuje veliko zemlje - ampak veliko nadzora."

Posebna zadeva

- **Eksklave:** npr., San Marino (obkrožen z Italijo)
- **Eksklave:** npr., Büdingen am Hochrhein (nemška eksklava v Švici)
- **Ničija zemlja:** redko, a mogoče – npr., Bir Tawil med Egiptom in Sudanom

2. Prebivalstvo države – Kdo pripada?

Država potrebuje ljudi - ne le kot prebivalce, temveč kot pravno opredeljeno skupnost.

 **Narodnost:**
ius soli proti **ius sanguinis**

Načelo	Pomen	Primeri držav
ius soli	Narodnost ob rojstvu v država	"ZDA, Kanada"
ius sanguinis	Narodnost po izvoru	"Nemčija, Italija"
Mešani sistem	Kombinacija obeh načel	"Francija, Brazil"

 **Brezdomstvo**
"Brezdomna oseba" je nekdo, ki ga nobena država ne priznava kot državljana. To vodi do:

- Brez pravice do glasovanja
- Brez potovalnih dokumentov
- Brez diplomatske zaščite



⚠ Za nove države je ključno ustvariti jasna in vključujoča pravila o narodnosti - sicer nastane pravno sivo območje.



3. Državna moč – Vlada in nadzor

Država potrebuje organizacijo, ki sprejema zakone, jih izvaja in vzdržuje javni red.



Učinkovita vlada

- Mora izvajati nadzor nad ozemljem in populacijo
- Mora biti sposobna delovati – ne le simbolično
- Oblika vlade ni pomembna: demokracija, monarhija, tehnokracija – vse so dovoljene



Notranja proti zunanji suverenosti

Vrsta suverenosti	Pomen
Notranji	Nadzor nad lastnim državnim ozemljem
Zunanja	Neodvisnost od drugih držav



Vlada brez nadzora je kot kralj brez krone – okrasna, a brez moči.



4. Zmožnost za mednarodne odnose

Država mora biti sposobna komunicirati z drugimi državami - diplomatsko, pogodbeno, organizacijsko.



Kaj to pomeni v praksi?

- Odprtje ambasad
- Sklepanje pogodb
- Postati član mednarodnih organizacij (npr. OZN, WTB, ITU)

Priznanje: Deklaratorno proti. Konstitutivno

Teorija	Pomen	Primer
Deklaratorno	"Država obstaja, ko izpolnjuje kriterije – priznanje le potrjuje to"	"Somaliland (ni priznan, ampak de facto nadzoruje)"
Konstitutivno	Država obstaja le skozi priznanje	"Kosovo (spornih, a priznana s strani mnogih)"

 **Brez pr** država pogosto ostaja pravni fantom – vidna, a neučinkovita .

Zaključek:

Štiri stebri državnosti

Kriterij	Kratka definicija
Državno ozemlje	Določeno ozemlje z učinkovito kontrolo
Prebivalstvo države	Stalno prebivalstvo s pravno vezjo
Državna moč	Sposobna vlada s suverenostjo
Mednarodni odnosi	Kapaciteta za diplomatsko in pogodbeno interakcija

Ti so naši kriteriji so vstopnica v svet držav. A to je le začetek g.

Pot do priznanja, do članstva v mednarodnih organizacijah in do dejanske učinkovitosti je dolga – in pogosto politična.

**Tabela 1: Kriteriji državnosti
(Montevideoška konvencija)**

Kriterij	Definicija	Ključne karakteristike / Implikacije
Državno ozemlje	"Definirano ozemlje nad kojim država izvaja učinkovito nadzor"	"Velikost in določitev meje sta nepomembna; vključuje zemljo, zračni prostor in podzemlje; nadzor je odločilen"
Prebivalstvo države	"Stalno prebivalstvo ki prebiva na državnem ozemlju"	"Narodnost kot pravna vez; osebe brez države niso del prebivalstva države v ožji smislu"
državna moč	"Učinkovita vlada, ki izvaja nadzor nad ozemljem in ljudmi"	"Oblika vlade je irrelevant; kar je odločilno, je sposobnost zakonodaje in izvajanje"
Kapaciteta za mednarodne odnose	"Sposobnost interakcije z drugimi državami in skleniti pogodbe"	"Predpogoj za diplomatsko priznanje, članstva in pravno sposobnost pod mednarodnim pravo"

**Tabela 2:
Primerjava teorij priznanja**

Teorija	Osnovno načelo	Praktične posledice	Primeri
Deklaratorno	"Država obstaja takoj, ko izpolnjuje Montevideo kriterije; priznanje le potrjuje"	"Pravna eksistenca neodvisno od priznanja; priznanje je deklaratorno"	"Somaliland (de facto nadzoruje, a redko priznано)"
Konstitutivno	Država obstaja le prek priznanja s strani drugih držav	"Brez priznanja, brez mednarodne pravne osebnosti; priznanje je statusno ustvarjanje"	"Kosovo (priznано s strani mnogih, vendar ne s strani vseh članov OZN)"
Mešana oblika	"Priznanje je de facto deklaratorno, vendar politično konstitutivno"	"Države odločajo na podlagi politične diskrecije; priznanje vpliva na sposobnost delovanja"	"Bosna in Hercegovina (1992, priznана kljub začetni šibkosti vlade)"



Del II:

Pot in ovire ustanovitve države



Poglavje 2:

Viri in načela mednarodnega prava w

Vsak, ki želi ustanoviti državo, mora poznati pravila igre - in ta pravila se imenujejo mednarodno pravo.

Ampak od kod prihajajo ta pravila? Kdo jih je napisal?

In kako zavezujoče so dejansko?

Mednarodno pravo ni knjiga zakonov s platnico in kazalom.

Gre za dinamičen sistem pogodb, običajev, načel in interpretacij.

Najpomembnejši vir za to strukturo je Člen 38

(1) Statuta Mednarodnega sodišča (ICJ). Določa, kaj šteje kot "vir prava" - in kaj ne.



2.1 Mednarodne pogodbe - Zapisana pravila igre

Pogodbe so "trdi zakon" komponenta mednarodnega prava.

So napisane, jasno oblikovane in dogovorjene med državami.

Kdor podpiše, je zavezan – *pacta sunt servanda*.

Primeri pomembnih pogodb

Pogodba	Vsebina / Pomen
Pakt OZN	"Ustava mednarodnega reda (prepoved sile, samoodločitev)"
Dunajska konvencija o pravu pogodb (VCLT, 1969)	"Ureja sklenitev, razlago in prenehanje pogodb"
Konvencija ZN o pomorskem pravu (UNCLOS)	"Ureja morska območja, visoka morja, viri"
Sporazum o vesolju (1967)	Osnovna pravila za uporabo vesolja

 **Pogodba je zavezujoča le za pogodbenice – vendar velike pogodbe pogosto oblikujejo celoten sistem.**

Mehanizmi pogodb (po VCLT)

- **Si**podpis
- Ratifikacija
- Rezervacije
- Vstop v veljavo ●
Prekinitev
- Ničnost zaradi kršenja *ius cogens* (npr. prepoved mučenja)

Člen 53 VCLT:

Pogodbe, ki kršijo imperativne norme splošnega mednarodnega prava, so nične.

2.2 Običajno mednarodno pravo – Nepisna pravila

Ni vse črno-belo. Nekatera pravila izhajajo iz prakse - in iz prepričanja, da je ta praksa pravno zavezujoča.

To se imenuje običajno mednarodno pravo.

Dva elementa

Element	Pomen
Državna praksa	Dosledno vedenje mnogih držav skozi čas
Opinio juris	"Prepričanje, da je to vedenje pravno zahtevano"



Primer:

Prepoved agresivne vojne je bila dolgotrajno običajno pravo - preden je bila kodificirana v Paktu OZN.



Posebna zadeva: Tišina kot soglasje? V nekaterih primerih se lahko tišina države interpretira kot soglasje - na primer glede teritorialnih zahtev ali posledic pogodbe.

A vendar bodite previdni:

tišina ni vedno zlata, ampak je pogosto pravno sporna.



2.3 Splošna načela prava – Univerzalne ideje

Ta načela izhajajo iz nacionalnih pravnih sistemov in se prav tako uporabljajo na mednarodni ravni - kot dopolnila in moralni kompas.



Primeri

Načelo	Pomen
<i>pacta sunt servanda</i>	Pogodbe je treba spoštovati
Dobra vera	Uresničevanje pravic mora biti pošteno in iskreno
<i>prepoved nasprotovanja</i>	Nasprotno vedenje ni dopustno
<i>lex specialis</i>	Posebno pravilo prevlada nad splošnim pravilom
<i>nulla poena sine lege</i>	Brez kazni brez zakona



Ti principi pomagajo, ko ni pogodbe in ko ne velja nobena običajna pravila - so temelj pravnega razmišljanja.



2.4 Dopolnilna sredstva za določanje pravil prava – Orientacija v megli

Ko je pravna situacija nejasna, pomagata dve stvari:

- Sodna odločitev (jurisprudenca)
- Učenja javnih oseb (doktrina)



Sodne odločitve

Mednarodno sodišče (ICJ) odloča le za stranke primera - vendar imajo njegove sodbe pogosto signalni učinek.

Nacionalni sodišča lahko prav tako izdajo sodbe, pomembne za mednarodno pravo.

Učenje javnih oseb

Pisanja "najbolj usposobljenih javnih oseb" se smatrajo za pomoč pri interpretaciji.

Niso zavezujoče - vendar vplivajo na prakso in pravni razvoj.

Primer:

Komentar o VCLT v pravni literaturi je pogosto bolj odločilen kot besedilo pogodbe samo .

Zaključek:

Štiri stebre mednarodnega prava

Vir	Obvezna moč	Primer
Pogodbe	Visoko	"Pakt OZN, VCLT, UNCLOS"
Običajno pravo	Srednje do visoko	"Prepoved agresivne vojne, imuniteta"
Splošna načela prava	Srednje	" <i>pacta sunt servanda</i> , prepoved nasprotovanja"
Pomožni pomeni	Nizko	"Sodbe ICJ, učbeniki"

Kdorkoli, ki želi ustanoviti državo, mora vedeti, od kje izhajajo pravila – in kako delujejo .

Ker z Brez tega znanja ostaja vsaka ustanovitev države igra brez načrta igre.

Poglavje 3:

Secesija – Odcepitev

Kontroverzna pravica

Kaj je secesija?

Secesija se nanaša na enostransko ločitev dela ozemlja od obstoječe države z namenom ustanovitve nove, neodvisne države.

Zveni kot revolucija - vendar je v mednarodnem pravu zelo kompleksna in politično eksplozivna.

Secesija se dotika dveh osrednjih načel mednarodnega prava:

- Pravica do samoodločbe narodov
- Teritorialna celovitost obstoječih držav

Med tema dvema načeloma obstaja trajna napetost – in mednarodno pravo skrbno uravnava ravnotežje med njima.



3.1 Pravica do samoodločbe narodov

Pravica do samoodločbe je priznana načelo mednarodnega prava.

Navaja:

"Narodi" imajo pravico, da svobodno določijo svoj politični status in zasledujejo svoj gospodarski, socialni in kulturni razvoj.



Notranja vs. zunanja samoodločitev

Vrsta	Pomen	Primer
Notranja samoodločitev	"Avtonomija, samouprava, kulturne pravice znotraj države"	"Južni Tirol, Québec"
Zunanja samoodločitev	Secesija in ustanovitev lastne države	"Južni Sudan, Bangladeš"



 **Zunanja samoodločitev je dopustna le pod zelo ozkimi pogoji – običajno v kontekstu kolonializma ali najhujših kršitev človekovih pravic.**

3.2 Ni splošne pravice do odcepitve

Mednarodno pravo ne priznava splošne pravice do secesije.

Teritorialna celovitost držav je zaščitena dobrina - enostranske odcepitve pa na splošno niso dovoljene.

Zakaj ne?

- Secesija destabilizira države
- Lahko vodi do domino učinka
- To je v nasprotju s prepovedjo sile v Paktu OZN

 **Izjema: Dekolonizacija** – tukaj je bila zunanja samoodločitev priznana kot zakonita pot do neodvisnosti.

3.3 Zdravilna secesija – Pravica kot zadnja možnost

Nekateri strokovnjaki za mednarodno pravo trdijo, da je secesija lahko dovoljena, če je "ljudstvo" množično zatirano in nima druge možnosti za samoodločitev.

Predpogoji

- Sistematične, grobe in obsežne kršitve človekovih pravic
- Zavrnitve notranje samoodločitve
- Izključitev iz političnega procesa
- Ni možnosti zaščite ali reforme

Primer	Ocena
Kosovo (2008)	"Sporno, a vendar priznано s strani mnogih držav – ICJ potrdil, da ni nezakonnosti"
Bangladeš (1971)	"Modelni primer: masovno nasilje, begunski tokovi, mednarodna podpora"
Katalonija (2017)	Brez pravice do secesije – brez hudih kršitev človekovih pravic kršenja

 **Zdravilna secesija ni dovoljenje za secesijo – temveč pravna izhodna pot v skrajnih okoliščinah.**

3.4 Državna nasledstva v primeru secesije

Ko se oblikuje nova država, se postavi vprašanje:

Kaj se zgodi s pogodbo, sredstvi in dolgi prejšnje države?

Pogodbe

Vrsta pogodbe	Prenos v primeru secesije?
Teritorialne pogodbe (npr., pogodbe o meji)	Da – samodejno (radicirano)
Osebne pogodbe (npr., zavezništva)	Ne – je treba ponovno pogajati
Večstranske pogodbe (npr., konvencije OZN)	Sporni – pogosto načelo "Čista tabla"

Sredstva in dolgi

● **Sredstva:** Proporcionalna delitev ali pogajanje

● **Arhivi:** Predaja ustreznih dokumentov

● **Dolgi:** Načelo "*odvratne dolgov*" – nobena prevzem dolgov, uporabljenih za zatiranje

Dunajske konvencije o nasledstvu držav

Konvencija	Vsebina	Status
DK o pogodbah (1978)	Pravila o zaporedju pogodb	Nizka ratifikacija (23 držav)
DK o premoženju , arhivi , Dolgi (1983)	Pravila o delitvi države viri	Ni v sili

📌 V praksi so vprašanja nasledstva pogosto urejena z bilateralnimi sporazumi – mednarodno pravo le zagotavlja okvir.

✅ Zaključek: Secesija je mogoča – vendar redko legitimna

Pot do secesije	Status mednarodnega prava
Dekolonizacija	Priznana
Konsenzualna secesija	Možno – npr. Južni Sudan
Zdravilna secesija	Sporni – le v skrajnih okoliščinah
Enostranska odcepitev	Na splošno ni dovoljeno

Vsakdo, ki želi ustanoviti državo, se ne sme zanašati na secesijo - temveč na ustvarjalne, pravno veljavne metode, kot so zaporedje pogodb, simbolične mikronacije ali diplomatske posebne cone.



Tabela:

Vidiki mednarodnega prava o secesiji

Vidik	Opis	Mednarodno pravo Status / Ocena	Primeri
Pravica do Samoodločitev narodi	"Pravica ljudstva do odločanja o svoji politični status in razvoj"	"Običajno mednarodno pravo; vključen v Pakt OZN in človekove pravice pogodbe"	"Dekolonizacija, Južni Tirol, Québec"
Pravica do odcepitve	enostranska ločitev del ozemlja do ustanovitve države	"Ni splošne pravice; omejevalni stališče mednarodni skupnosti"	"Katalonija (ni pravice), Bavarska (ni na voljo za v DE)"
Zdravilna secesija	Secesija kot zadnja možnost v primerih masovnih kršitvah človekovih pravic	"Sporno izjema; samo dopustno v ekstremnih okoliščinah"	"Kosovo (spornih), Bangladeš (model primer)"
Teritorialna celovitost	Zaščita obstoječih mej in držav ozemlja	"Temeljna načela mednarodnim pravom; v napetosti s secesijo"	"Priključitev Krima s strani Rusije (nezakonito po mednarodnem pravu)"
državna nasledstva	Prenos pravic in obveznosti iz prejšnje države na novejo državo	"Zapleten pravni področje; pogosto urejeno z dvostranski sporazum"	Sovjetska zveza → Ruska federacija, Čehoslovaška

 **Tabela: Viri mednarodnega prava (v skladu s členom 38 Statuta ICJ)**

Vrsta vira	Definicija	Ključne značilnosti / Obvezna moč	Primeri / Pomembnost
Mednarodne pogodbe	Pisne pogodbe med subjekti mednarodnega prava	Sila "Trdi zakon"; zavezujoč za pogodbenice	"Pakt OZN, VCLT, UNCLOS"
Običajno mednarodno pravo	Dosledna država praksa + <i>opinio juris</i>	"Nepisano; zavezujoče za vse države (razen 'vztrajnih nasprotnikov')"	"Prepoved agresivne vojne, imuniteta voditeljev država"
Splošna načela prava	"Načela iz nacionalnih pravnih sistemov, prenosi v mednarodno pravo"	"Dopolnilo; izraz univerzalnih pravnih konceptov"	" <i>pacta sunt servanda</i> , Dobra vera, <i>prepoved nasprotovanja</i> "
Sodne odločitve	Sodbe mednarodnih in nacionalni sodišča	"Dopolnilna sredstva za določanje zakona; ne direktno zakonodajno"	"sodbe ICJ, nacionalne odločitve o mednarodnem pravu"
Učitelji javne osebe (doktrina)	Mnenja kvalificiranih javnih oseb	"Pomoč pri razlagi; vpliv pravnih razvoj"	"Komentarji o VCLT, akademski literatura, strokovnjak mnenja"

 **Tabela: Oblike teritorialne pridobitve v mednarodnem pravu**

Oblika pridobitve	Opis	Mednarodno pravo Status / Ocena	Primeri / Posebnosti
Zasedba	Zasedanje ozemlje brez lastnika (<i>terra nullius</i>)	"Skoraj nepovezano danes; samo za resnično neodprto ozemlje"	"Zgodovinsko: kolonializem; danes: Bir Tawil (Afrika)"
Anexija	"Enostranska, prisilna inkorporacija tujega ozemlja"	"Nezakonito po mednarodnem pravu; kršenje OZN prepoved sile"	"Krim (2014), Donjeck/Lugansk (2022)"
Predpis	"Dolgoročno, mirno, in nedotaknjen izvajanje suverenosti"	"Sporni; temelji se na pristane in prepoved nasprotovanja"	"Primerjavišče Palmas (1928), Tempelj Preah Vihear (1962)"
Cezija	Pogodbeni prenos ozemlja med državami	"Dopustno v mednarodnem pravu; pogosto urejeno bilateralno"	"Nakup Aljaske (1867), Hongkong predaja (1997)"
Odločanje	Sodni ali arbitražni odločitve o ozemlju	"Zavezujoče, če stranke soglašajo"	"Primeri ICJ: Burkina Faso/Mali, Kamerun/Nigerija"
Akrecija	Naravna tvorba zemlje skozi depozicija	"Prepoznano, če je trajno in stabilno"	"Razširitve rečnega delta, nova otoka iz vulkanizma"

 **Tabela: Vidiki državnega nasledstva**

Območje	Opis	Mednarodno pravo Uredba / Praksa	Primeri / Posebnosti
Pogodbe	Prenos mednarodnih pravnih obveznosti	"Načelo 'Čista tabla' v dekolonizaciji; drugače selektivno"	"Kosovo: selektivno sprejemanje; Rusija: OZN sedež Sovjetske zveze"
Državna sredstva	"Delitev premoženja, viri, infrastruktura"	"Proporcionalno ali dvostranski sporazum"	"Čehoslovaška: urejena delitev"
Državni arhivi	Predaja ustreznih dokumenov in administrativnih zapisov	"Delno urejeno v Dunajski konvenciji (1983)"	"GDR → FRG: arhiv prevzem med ponovno združitve"
Državni dolgovi	Prevzem ali zavrnitev obveznosti	"Načelo 'dettes odvratne' za opresivne režime"	"Irak: dolgi iz Saddamove dobe delno ni predpostavljeno"
Dunajske konvencije	"Kodifikacija nasledstvenih pravil (1978, 1983)"	"Nizka ratifikacija; pogosto ni zavezujoče"	"1978: le samo 23 držav ratificiranih; 1983: ne v sili"

 **Tabela: Diplomatska Eksteritorialnost in Poseben Status**

Območje / Inštitucija	Opis	Mednarodno pravo Status / Uredba	Posebnosti / Primeri
Ambasade & Konzulate	Prostorije diplomatskih misij	"Dunajska konvencija o Diplomatski odnosi (1961)"	"Nepremičnost, vendar ne prava eksteritorialnost"
Vojaške baze	Tujih vojakov na gostitelju državno ozemlje	"NATO sporazum o statusu sil, dvosmerni dogovori o postavitvi dogovorih"	"Letališče Ramstein (DE), Okinava (JP)"
Podpora gostiteljske države (HNS)	Podpora s strani države gostiteljice za nameščene oborožene sile	"Urejeno s pogodbo; vključuje logistiko, infrastrukturo"	"Bundeswehr: osrednja vloga v NATO HNS"
Naftne ploščadi & Cevovodi	Infrastruktura zunaj nacionalna suverenost	"UNCLOS; ne suverene pravice prek uporabe"	"Nord Stream, Deepwater Horizon"
Letala & Plovila	Mobilne enote pod zastavo državna suverenost	"Načelo zastavne države; nacionalna pristojnost"	Toaleti v letalih, kazniva dejanja na plovilih
mikronacije	Simbolični ali zasebni državni projekti	"Brez priznanja po mednarodnem pravu"	"Sealand, Liberland, Molossia"



Del III:

Teritorialne spremembe in njihova pravna klasifikacija



Poglavje 4:

Teritorialna pridobitev – Zgodovinski in Sodobne perspektive

Ozemlje je srce države.

Kako pa se pravno pridobi državno ozemlje?

Zgodovinsko je bilo veliko načinov - nekateri so zdaj prepovedani, drugi pa še vedno dovoljeni.

To poglavje i osvetljuje najpomembnejše oblike teritorialne pridobitve v mednarodnem pravu w.



4.1 Zasedba – Zaseg ozemlja brez lastnika (*terra nullius*)

Mirna zasedba se nanaša na prevzem posesti ozemlja, ki se šteje za "brez lastnika" – kar pomeni, da ni pod suverenostjo nobene države in ni zahtevano.

Zgodovinski pomen

- V dobi kolonializma je bil *terra nullius* priljubljen argument za zaseg zemlje
- Kongo akt iz leta 1884 je legitimiral zasedbo velikih delov Afrike a
- Domorodne populacije so pogosto ignorirane ali dehumanizirane

Sodobna relevantnost

- Danes se *terra nullius* uporablja le za resnično nenaseljena in neobljudena ozemlja y
- Primeri: Bir Tawil (med Egiptom in Sudanom), nekatere antarktične cone
- ⚠ Zasedba ni prost prehod – mora biti mirna, trajna in učinkovita.

4.2 Anexija – Prisilna pridobitev ozemlja



Anexija je enostranska, prisilna inkorporacija tujega ozemlja v lastno državno ozemlje – in je danes jasno nezakonita po mednarodnem pravu.

 Prepoved v mednarodnem pravu

● **Pakt OZN, Člen 2(4):** Prepoved uporabe sile proti teritorialni celovitosti

● **Briand-Kelloggov pakt (1928):**

Prepoved agresivne vojne

● **Običajno pravo:** Anexija ni mednarodno

prepoznavna

 Primeri

Primer	Ocena
Krim (2014)	Nezakonita anexija s strani Rusije pod mednarodnim pravom
Donjeck/Lugansk (2022)	Dodatni poskusi anexije – ne mednarodno priznано
Kuvajt (1990)	iraška aneksija – je privedla do vojaške intervencije

 **Anexija je neposredna pot do diplomatske izolacije – in pogosto do konflikta.**

4.3 Predpis – Teritorialna pridobitev skozi potek časa

Predpis pomeni, da država pridobi suverenost nad ozemljem skozi dolgoročno, mirno in nedotaknjeno izvajanje suverene oblasti – če prvotni vlagatelj ne protestira.

 Pravni temelj

● Ni neodvisen naslov pridobitve, temveč združitev dejanske situacije

● Na podlagi:

○ **Pristanek** (tacitno dopuščanje)

○ **Prepoved nasprotovanja** (prepoved kontradiktornega vedenja)

Primer	Pomembnost
Primerjavišče Palmas (1928)	Nizozemska proti ZDA – učinkovita kontrola je odločilna
Tempelj Preah Vihear (1962)	Kambodža proti Tajski – pomanjkanje protesta je vodilo do priznanja

 **Predpis je tiha zmaga – vendar le, če se nihče ne pritoži.**

4.4 Druge oblike teritorialne pridobitve

Ne vse teritorialne pridobitve so sporne – nekatere so priznane pod mednarodnim pravom in pogosto urejene s pogodbo.

Cezija – Pogodbeni prenos ozemlja

- Država prostovoljno prepusti ozemlje drugi državi
- Običajno se to izvede preko dvostranske pogodbe
- Primeri: ○ **Nakup Aljaske** (ZDA od Rusije, 1867)
- **Predaja Hongkonga** (VB Kitajski, 1997)

Odločanje – Sodna nagrada

- Mednarodna sodišča ali arbitražni tribunali odločajo o teritorialnih zahtevah
- Predpogoj: Soglasje obeh strank
- Primeri:
 - **Burkina Faso proti Maliju** (ICJ)
 - **Kamerun proti Nigeriji** (Polotok Bakassi)

Akrecija – Naravna oblikovanje zemljišča

- Nova kopna območja nastajajo z depozicijo sedimentov ali vulkansko aktivnostjo
- Priznано po mednarodnem pravu, če je trajno in stabilno
- Primer: ○ **Novi otoki v Tihooceanskem morju** iz vulkančnih izbruhov

🧠 Ne pile peska niso država – vendar nekateri počasi rastejo v eno.

✓ Zaključek:

Terri Torial pridobitev je pravni minski poligon danes

Oblika pridobitve	Dopustnost v mednarodnem pravu	Opomba
Zasedba	Omejeno mogoče	Samo za res ozemlje brez lastnika
Anexija	Prepovedano	Kršenje prepovedi sila
Predpis	"Sporni, a vendar priznani"	Učinkovitost + pomanjkanje protesta so odločilni
Cezija	Dopustno	Urejeno s pogodbo
Odločanje	Dopustno	Sodna odločitev
Akrecija	Dopustno	"Naravni proces, če je trajen"

Vsakdo, ki želi zahtevati državno ozemlje, bi se moral zanašati na mirne, pravno utemeljene metode – in se posloviti od kolonialnih fantazij.



Poglavje 5:

Državna De **Mise in Transformacija – Državna nasledstva**



Kaj se zgodi, ko država izgine?

Države niso zakoni narave – nastajajo, se spreminjajo in lahko propadejo.

Ko država preneha obstajati ali doživi temeljno spremembo, se to v mednarodnem pravu imenuje državna nasledstva. Vprašanje je:

Kaj se zgodi s pravicami, dolžnostmi, pogodbo, sredstvi in dolgi stare države?

Oblike izumrtja države in preobrazbe

Razkosanje – Kolaps

Država se popolnoma razgradi v več novih držav.

Izvorna država preneha obstajati.

Primer	Opis
Sovjetska zveza (1991)	Kolaps v 15 nasledniških držav; Rusija je prevzela sedež OZN
Čehoslovaška (1993)	Delitev na Češko republiko in Slovaško – obe novi državi

 V primeru razkosanja ne ostane nobena "repuška država" – vse naslednice so novi subjekti mednarodnega prava.

Fuzija – Združitev

Dve ali več držav se združita, da oblikujeta novo državo. Stare države izgubijo svojo mednarodno pravno identiteto.

Primer	Opis
Tanzanija (1964)	Združitev Tanganyike in Zanzibara
Jemen (1990)	Unifikacija Severnog i Južnog Jemena

 Fuzija je retka – zahteva političku jedinstvenost i pravnu restrukturacijo.

Inkorporacija – Pristop

Država se pridružuje postoječoj državi i gubi svojo mednarodno pravno identitet.

Država, ki se pridružuje, še naprej obstaja.

Primer	Opis
GDR → FRG (1990)	Pristop GDR v Zvezno republiko Nemčijo Nemčije – brez novega temelja
Avstrija → Nemški rajh (1938)	Nezakonita inkorporacija preko aneksije



✚ Inkorporacija je pravno dopustna, če je prostovoljna in pogodbeno urejena - sicer gre za kršenje mednarodnega prava.

Pravne posledice nasledstva držav

Pogodbe

Vrsta pogodbe	Prenos ob nasledstvu?
Teritorialne pogodbe	Da – samodejno (npr. pogodbe o mejah)
Osebne pogodbe	Ne – mora biti ponovno pogajano
Večstranske pogodbe	Spornih – pogosto načelo "Čista tabla"

🧠 Bivše kolonije pogosto sklicujejo na načelo *tabula rasa* – brez avtomatskega zaporedja pogodb.

Premoženje in arhivi

- Državna sredstva so običajno razdeljena sorazmerno.
- Arhivi se predajo, če so relevantni za administracijo.
- Posebne uredbe za kulturno dediščino in strateške vire.

Državni dolgovi

- **Načelo:** Dolgi se prenašajo sorazmerno na naslednje države.
- **Izjema:** "*Dolgi o dieuses*" – dolgovi, nastali za zatiralne namene, ne morajo biti prevzeti .

Primer	Ocena
Irak (2003)	Dolgi iz dobe Sadama so bili delno ne prevzeti
Jugoslavija (90. leta)	Zapletena delitev med naslednicami držav



Dunajske konvencije o državnih nasledstvih

Konvencija	Vsebina	Status
DK o pogodbah (1978)	Pravila o zaporedju pogodb	Nizka ratifikacija (23 držav)
DK o premoženju , arhivi , Dolgi (1983)	Pravila o delitvi države viri	Ni v veljavi

 V praksi se vprašanja nasledstva običajno rešujejo bilateralno – konvencije le nudijo okvir.

Zaključek:

Države prihajajo in odhajajo – toda njihove obveznosti ostajajo

Območje	Uredba v praksi mednarodnega prava / Posebnosti
Pogodbe	Čista tabla vs. avtomatski prenos Politično motivirana izbira je pogosto običajna
Sredstva	Proporcionalna delitev Vprašanje spora za viri in kulturne dobrine
Dolgi	Predpostavka ali zavrnitev "Sramotni dolgovi" kot moralna argument
Identiteta	Novo proti nadaljnjemu Rusija kot pravna naslednica Sovjetske zveze

Kdorkoli ustanavlja nova država ne sme le oblikovati prihodnosti – temveč tudi pravno obdelati preteklost.



Del IV:

Posebna ozemlja in novi izzivi v mednarodnem pravu



Poglavje 6:

Visoka morja – Svoboda in odgovornost

Visoka morja so največje neprekinjeno območje na Zemlji - in ne pripadajo nikomur. So globalno skupno dobro, odprto za vse države, a zahtevajo tudi skupno odgovornost.

Njihov pravni okvir je urejen v Konvenciji Združenih narodov o pomorskem pravu (UNCLOS) - "ustavi oceanov."



UNCLOS – Pravni red morij

Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu (UNCLOS) iz leta 1982 je začela veljati leta 1994 in jo je ratificiralo več kot 160 držav.

Ureja:

- Določitev morskih območij
- Pravice in dolžnosti obalnih in notranjih držav
- Zaščita morskega okolja
- Uporaba virov na morskem dnu in pod njim



Morska območja po UNCLOS

Območje	Obseg od obalne črte	Pravice obalne države
Teritorialno morje	do 12 morskih milj	Polna suverenost
Sosednja cona	do 24 morskih milj	"Nadzor nad carinami, imigracijo, zdravjem"
izključna ekonomska cona (izključna ekonomska cona)	do 200 morskih milj	Izključne pravice do virov
Kontinentalna polica	do 350 morskih milj	Pravice do virov na dnu morja
Visoka morja	onkraj izključne ekonomske cone	Skupno dobro – svoboda za vse države



 Visoka morja se začnejo tam, kjer se končajo nacionalne suverene pravice – in se začne globalna odgovornost.

Pravice in dolžnosti na visokih morjih

UNCLOS zagotavlja nekatere svoboščine – vendar tudi dolžnosti:

Svoboščine

- Navigacija
- Prelet
- Polaganje podmorskih kablov in cevovodov
- Gradnja umetnih otokov
- Ribolov
- Znanstveno raziskovanje

Dolžnosti

- Zaščita morskega okolja
- Boj proti piratstvu
- Nadzor nad plovili pod lastno zastavo
- Sodelovanje pri reševanju in varnosti

 Države morajo zagotoviti, da njihova plovila izpolnjujejo mednarodna pravila – celo na visokih morjih.

Okoljska zaščita na visokih morjih

Morsko okolje je občutljivo – in ogroženo zaradi ribolova, onesnaževanja in podnebnih sprememb. UNCLOS obvezuje vse države, da ga ohranjajo in trajnostno uporabljajo.

Dodatni sporazumi

Dogovor	Vsebina
MARPOL	Prepoved onesnaževanja iz plovil
Londonška konvencija	Prepoved odlaganja odpadkov na morju
BBNJ sporazum (2023)	Zaščita biodiverzitete izven nacionalne pristojnosti

 **T_O** Visoka morja niso brezpravni prostor – temveč ekološki sistem odgovornosti.

Ribišтво in sredstva morskega dna

Ribolov

- Dovoljeno za vse države
- Mora biti trajnostno in v skladu z uredbami
- Regionalni dogovori o ribolovu urejajo kvote ribolova in zaščitne ukrepe

Morsko dno

- Morsko dno zunaj nacionalnih območij se šteje za "skupno dediščina človeštva"
- Upravlja z Mednarodno avtoriteto za morsko dno (ISA)
- Regulira rudarjenje v globokem morju, licenciranje in okoljsko zaščito

 Države ne morejo preprosto izkoriščati virov – morajo upoštevati globalna pravila.

✓ Zaključek:

Visoka morja so svobodne – a ne brez zakonov

Območje	Pravice / Svoboščine	Dolžnosti / Omejitve
Navigacija	Prosto za vse države	Skladnost z varnostjo in okoljskimi standardi
Ribolov	"Dovoljeno, a regulirano"	"Trajnost, zaščita ogrožene vrste"
Raziskovanje	"Odprto, vendar podvrženo obvestilu"	"Sodelovanje, okoljska zaščita"
Morsko dno	Uporaba preko licenciranja	"Nadzor ISA, zaščita ekosistemov globokega morja"

Vsakdo, ki želi ustanoviti državo ali uveljaviti pomorske zahteve, mora poznati - in spoštovati - UNCLOS. Kajti na visokih morjih ni moč tista, ki šteje, temveč zakon.



Poglavje 7:

Vesoljsko pravo – Končna meja mednarodnega prava



Vesolje:

neomejeno, a ne brezpravno

Vesolje ni brezpravna sfera.

Od začetka vesoljskih potovanj mednarodno pravo ureja, kaj države smejo početi tam - in česa ne smejo.

Osrednja pogodba je Sporazum o vesolju iz leta 1967, znan tudi kot "Magna Carta vesoljskega prava."



Sporazum o vesolju 1967 – Osnovna načela

"Pogodba o načelih, ki urejajo dejavnosti držav pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebeškimi telesi" je začela veljati leta 1967 in jo je ratificiralo več kot 110 držav.

Osnovna načela

Načelo	Pomen
Svoboda vesolja	Vesolje je odprto za vse države - brez izključitve pravice
Nepridobitev	Nobena država ne sme pridobiti delov vesolja ali nebesnih teles
Miroljubna raba	Vesolje je rezervirano za miroljubne namene
Odgovornost držav	Države so odgovorne za vse dejavnosti - vključno z dejavnostmi zasebnih akterjev
Mednarodno sodelovanje	Države naj bi pomagale v nujnih primerih in izmenjavale informacije

 Sporazum o vesolju je pogodba o sodelovanju – ne pravica do lastnine.

Odgovornost in registracija

Odgovornost

- Države so neomejeno odgovorne za škodo, ki jo povzročijo njihovi vesoljski objekti
- Uporablja se za škodo na Zemlji, v zračnem prostoru in v vesolju
- **Primer:** Kosmos 954 (1978) – Sovjetski satelit se zruši nad Kanado → odškodnina

Registracija

- Države morajo registrirati svoje vesoljske objekte
- Uređeno u Konvenciji o registraciji (1975)
- **Cilj:** Preglednost, identificiranost, odgovornost

 Kdor izstreli, je odgovoren – in mora poročati.

Rudarjenje v vesolju – Lastnina v vakuumu?

Sporazum o vesolju prepoveduje pridobitev nebeških teles – vendar ne prepoveduje izrecno rudarjenja virov.

To vodi do pravnih sivih območij.

Trenutni razvoj

Država / Zakon	Vsebina
ZDA (2015)	Zakon o vesolju omogoča zasebno lastništvo izkopanih virov
Luksemburg (2017)	Zakon za spodbujanje rudarjenja v vesolju
Ocena mednarodnega prava	Sporni – nasprotuje pridobitvi načelo pogodbe

⚠ Lastništvo virov ≠ lastništvo nebeškega telesa – vendar je meja nejasna.

Vesoljski odpadki in STM – Red v orbiti

Vesoljski odpadki

- Več kot 30.000 predmetov v orbiti – mnogi od njih nefunkcionalni
- Grožnja satelitom, vesoljskim postajam in misijam
- Nič veznih pravil za zmanjšanje ali odstranitev odpadkov

STM (Upravljanje prometa v vesolju)

- Koncept za regulacijo vesoljskega prometa
- **Cilj:** Varnost, usklajevanje, izogibanje trkom
- Še ni mednarodno zavezujočih standardov

🧠 Orbita postaja avtocesta – vendar brez prometnih pravil.



Problem dvojne rabe – Civilna ali vojaška?

Skoraj vse vesoljske tehnologije imajo potencial "dvojne rabe" – lahko se uporabljajo tako za civilne kot vojaške namene.

Primeri

- **GPS:** Navigacija za civilne in vojaške namene
- **Sateliti:** Komunikacija, izvidništvo, usmerjanje
- **Laserji in orožja proti satelitom:** potencialna grožnja

 ThSporazum o vesolju prepoveduje orožja v orbiti – vendar ne vse vojaške dejavnosti

Zaključek:

Vesolje je odprto – vendar ne neregulirano

Območje	Pravice / Svoboščine	Dolžnosti / Omejitve
Uporabite	Odprto za vse države	"Miroljubno, sodelovalno, transparentno"
Odgovornost	Neomejena državna odgovornost	"Obveznost registracije, odškodnina za škodo"
Viri	"Rudarjenje možno, lastništvo spornih"	Brez pridobitve nebeških teles
Ostanki / Promet	Nobene zavezujoče pravila	Razprava o STM in ostankih omilitev
Vojaška uporaba	"Dvojna uporaba dovoljena, orožje prepovedano"	Brez nadzora orožja v vesolju

Vsakdo, ki ustanavlja državo – ali vesoljsko postajo – mora poznati vesoljsko pravo. Kajti celo onkraj ozračja zakon prihaja pred moč.



Poglavje 8:

Polarni regiji – Arktika in Antarktika: Različni pravni režimi



Poli:

običajno hladni, pravno temeljno različni

Arktika in Antarktika sta dve izmed zadnjih velikih divjin na Zemlji - in hkrati geopolitično zelo pomembni.

Toda medtem ko je Antarktika umirjena s sistemom mednarodnih pogodb, Arktika vse bolj postaja oder za strateške interese.



Antarktika – Kontinent za mir in znanost

Antarktika je ledeno pokrit kontinent brez stalnega prebivalstva. Njen pravni status ureja Sistem antarktičnega sporazuma.



Antarktiška pogodba (1961)

Načelo	Pomen
Miroljubna raba	Vojaške dejavnosti so prepovedane
Znanstvena svoboda	Raziskovanje je dovoljeno in bi moralo biti usklajeno
Teritorialne zahteve	"Obstoječe zahteve so 'zamrznjene,' nove pa so izključene"
okoljska zaščita	Stroga pravila skozi Protokol o varstvu okolja (1994)



Antarktika je model mednarodnega sodelovanja – in zaščiteno območje za znanost.

Protokol o varstvu okolja

- Prepoved prevoza težkega kurilnega olja
- Dolžnost izvajanja ocen vpliva na okolje
- Varstvo občutljivih ekosistemov in vrst

 Antarktika ni brezpravni prostor – temveč ekološko urejen poseben prostor

Arktika – Taljenje ledu, naraščajoči interesi

Arktika ni celina, temveč ocean, obdan z osmimi državami. Njena pravna osnova temelji na UNCLOS in regionalnem sodelovanju.

UNCLOS v Arktiki

- Obalne države imajo pravice do izključne ekonomske cone in kontinentalne police
- Države lahko zahtevajo razširjeno morsko dno
- Mednarodna plovba ostaja dovoljena – npr. severovzhodna pot

 Podnebne spremembe omogočajo dostop do Arktike – in geopolitično sporno.

Arktični svet (1996)

Države članice	Function
"Kanada, Danska, Finska, Islandija, Norveška, Rusija, Švedska, ZDA"	Forum za trajnostni razvoj in okoljsko zaščito
Opazovalne države	"npr., Nemčija, Kitajska, Indija"
Indigenous organizacije	Pravica do sodelovanja pri odločitvah

 Arktični svet ni mednarodni pravni organ – temveč pomemben koordinacijski forum.

Viri in pomorskih poteh

Viri

- Nafta, plin, redke zemeljske snovi pod morskim dnom
- Ribiške zaloge v spreminjajočih se ekosistemi
- UNCLOS ureja uporabo – a konflikti so vnaprej programirani

Pomorske poti

- Severovzhodna pot in Severozahodna prehodnost postajata brez ledu
- Strateško pomembno za trgovino in vojaške zadeve
- Mednarodna pravila za varnost in okoljsko zaščito so nujna

 Arktika ni Antarktika - tukaj veljajo nacionalne zahteve in ekonomski interesi.

Zaključek:

Dva pola – Dva sveta

Regija	Pravni režim	Uporaba / Potencial konflikta
Antarktika	Antarktiška pogodba + Okoljska zaščita Protokol	"Mirno, znanstveno, sodelujoče"
Arktika	UNCLOS + Arktični svet	"Usmerjeno na vire , strateško sporno"

Vsakdo, ki želi ustanoviti državo ali uveljaviti polarne zahteve, mora poznati razlike – in spoštovati pravila.

Na koncu ni pomembno, kdo zahteva najglasneje, temveč kdo deluje na pravno ustrezen način.

Poglavlje 9:

Mednarodni **vodni poti - Reke, Kanali in Ožine** **s**

Vodna pot:

Življenjske linije sveta

Mednarodne vodne poti so osrednjega pomena za trgovino, transport in upravljanje virov.

Povezujejo države, prečkajo meje in zahtevajo mednarodne pravne uredbe, ki uravnavajo suverenost in sodelovanje.

9.1 Mednarodne reke – Poštena raba in sodelovanje

Številne reke prečijo več držav – in tako predstavljajo skupni vir. Mednarodno pravo ureja njihovo rabo v skladu s načelom "poštene in razumne rabe."

Osnovna načela

Načelo	Pomen
Poštena raba	Vse obrežne države imajo pravico do uporabe – proporcionalno in pošteno
Preprečevanje pomembne škode	Države ne smejo nerazumljivo oškodovati drugih
Dolžnost obveščanja	Države morajo obvestiti o načrtovanih ukrepih

Rečne komisije

- Institucije za tehnično in politično usklajevanje
- **Primer:** Komisija za reko Mekong, Donavska komisija
- **Cilj:** Preprečevanje konfliktov, trajnostna raba, upravljanje s podatki



 Reke niso enosmerne ulice – temveč multilateralni sistemi.



9.2 Mednarodni kanali - Umetne povezave globalnega pomena

Umetni vodni tokovi, kot so Sueški kanal, Panamski kanal in Kilski kanal, so strateško nepogrešljivi - in podvrženi posebni mednarodni pravni ureditvi.



Sueški kanal

- **Konvencija o Carigradu (1888):**
Prosto prečkanje za vsa plovila
- Egipt lahko zavrne prehod iz obrambnih razlogov
- Nacionaliziran leta 1956 – sprožilec Sueške krize



Panamski kanal

- Prvotno pod nadzorom ZDA (1903–1999)
- **Torrijos-Carterjevi sporazumi (1977):**
Predaja Panami, zagotovitev nevtralnosti
- Danes pod panamsko administracijo



Kilski kanal

- Najbolj obiskovana umetna vodna pot na svetu
- **Člen 380 Versajske pogodbe:** Odprt za vse miroljubne narode
- Pod nemško administracijo, vendar internacionalizirano



Kanali so nacionalna infrastruktura z mednarodno odgovornostjo.

9.3 Ožine – Prehodni prehod in suverenost

Ožine povezujejo dva dela visokih morij ali izključne ekonomske cone in so nepogrešljive za mednarodno ladjarstvo. UNCLOS ureja njihovo uporabo skozi pravico do prehodnega prehoda.

Prehodni prehod (UNCLOS člen 38)

Značilnost	Pomen
Neprekinjen prehod	Plovila in letala lahko prehajajo brez zamud
Brez prehodnega dovoljenja	Države ne smejo zavrniti prehoda
Varnostni ukrepi	Obalne države lahko sprejmejo pravila za varnost in okoljsko zaščito

Primeri Ožin

Preliv	Pomembnost
Hormuški preliv	Povezava med Perzijskim zalivom in Arabskim morjem
Bospor in Dardaneli	Dostop do Črnega morja
Gibraltarski preliv	Povezava med Atlantikom in Sredozemljem

 Ožine so pravno občutljive cone v mednarodnem pravu – med globalnim interesom in nacionalnim nadzorom.

Zaključek:

Vodotoki so mostovi – ne meje

Vrsta	Pravni režim	Posebnosti / Primeri
Reke	"Poštena raba, sodelovanje"	"Donava, Nil, Mekong"
Kanali	Pogodbeno internacionalizirani "Sueški kanal, Panama, Kilski kanal"	
Ožine	Prehodni prehod v skladu z UNCLOS	"Hormuz, Gibraltar, Bospor"

Vsaka oseba, ki ustanovi državo ali ima dostop do vodnih poti, mora vedeti: voda povezuje – vendar le, če so pravila jasna.



Poglavje 10:

Eksteritorialnost in poseben status – Ko so ozemlja "drugačna"



Kaj je eksteritorialnost?

Eksteritorialnost se nanaša na poseben pravni status določenih mest, institucij ali predmetov, kjer je normalna teritorialna suverenost omejena ali suspendirana.

Ne gre za "tuje ozemlje," temveč za funkcionalne izjeme od teritorialnega načela.



10.1 Diplomatske nepremičnine – imuniteta, ne lastnina

Diplomatske misije, kot so ambasade in konzulate, uživajo posebno zaščito – urejeno z Dunajskimi konvencijami o diplomatskih in konzularnih odnosih (VCDR/VCCR).



Osnovna načela (VCDR 1961)

Področje zaščite	Pomen
Nedotakljivost prostorov	"Brez iskanja, zasega ali vstopa brez soglasja"
Imuniteta diplomatov	Brez kazenskega pregona s strani države gostiteljice
Zaščita arhivov	Dokumenti so zaščiteni ves čas – celo izven ambasade



Eksteritorialnost je mit – ambasade ostajajo del države gostiteljice, vendar so predmet posebnih pravil.



Posebna zadeva

● **Julian Assange v Ekvadorski ambasadi:** Nič pravice do azila, ampak zaščita pred dostopom

● **Otroci diplomatov:** i muniteta le za uradno ravnanje

10.2 Vojaške baze – Tuje sile, tuji zakon?

Vojaške baze v tujini so predmet zapletenih uredb – običajno preko bilateralnih sporazumov ali multilateralnih dogovorov, kot je NATO sporazum o statusu sil (SOFA).

NATO sporazum o statusu sil (SOFA)

Uredba	Pomen
Pristojnost	Država gostiteljica ima primarno kazensko pristojnost – država pošiljateljica lahko zahteva izjeme
Davčna oprostitve	Enote so oproščene lokalnih davkov
Uredbe o uvozu	Carinska oprostitve za vojaški material

Podpora gostiteljske države (HNS)

- Podpora države gostiteljice: infrastruktura, logistika, oskrba
- Urejeno s pogodbo – npr. preko dogovorov o postavitvi

 Vojaške baze niso "mini-države" – temveč pravno zaščitene.

Primeri

- **Letališče Ramstein (Nemčija):**
ameriška baza s posebnim statusom
- **Okinava (Japonska):** ameriška prisotnost z
lokalnimi protesti in pravnimi napetostmi

10.3 Posebne zadeve – Ko se Mednarodno pravo sreča s čudnostmi

Naftne ploščadi

- Pogosto se nahajajo izven nacionalne suverenosti
- UNCLOS ureja uporabo, varnost in okoljsko zaščito
- Brez eksteritorialnosti – ampak funkcionalna posebna pravila

Toaleti v letalih

- Letala so predmet zakona zastavne države
- Kazniva dejanja na krovu se štejejo za storjena na ozemlju registrirane države
- **Primer:** Rojstvo ali umor v letalu → pravna pristojnost glede na registracijo

Mikronacije

- Samoproklamirane "države" brez mednarodnega pravnega priznanja
- **Primeri:**
 - **Sealand** (platforma v Severnem morju)
 - **Liberland** (med Hrvaško in Srbijo)
 - **Molossia** (ZDA, Nevada)

Značilnost	Ocena
Državno ozemlje	Pretežno minimalno ali simbolično
Prebivalstvo države	"Družina, prijatelji, spletna skupnost"
Državna moč	"Dekoratívno , ni učinkovito"
Mednarodni odnosi	"Brez priznanja, brez pogodb"

 Mikronacije so kreativni eksperimenti – vendar niso subjekti mednarodnega prava.

Zaključek:

Eksteritorialnost je redka – a fascinantna

Območje	Pravni status	Posebnosti / Omejitve
Diplomatske nepremičnine	"Imuniteta, brez eksteritorialnosti"	"VCDR, zaščita pred dostopom"
Vojaške baze	"Urejeno s pogodbo, omejeno pristojnost"	"NATO-SOFA, HNS"
Posebne zadeve	"Funkcionalna posebna pravila, ne državnost"	"UNCLOS, zračni zakon, mikronacije"

Vsakdo, ki želi ustanoviti državo, lahko sanja o eksteritorialnosti – vendar se mora zanašati na pravno trdne temelje.

Pregled mikronacij – Kreativne države brez priznanja

Mikronacije so samoproklamirane "države", ki običajno nastanejo iz protesta, umetnosti, satire ali osebne strasti.

Pogosto izpolnjujejo posamezne kriterije državnosti - vendar pa nobena ni priznana po mednarodnem pravu.

Primerjava izbranih mikronacij

Ime	Leto ustanovitve	Lokacija / Posebnosti	Ozemlja	Mednarodno pravo Status
Sealand	1967	Offshore platform (Severni morje)	"Lastna zastava, potni listi, ustava"	Niso priznani
Liberland	2015	"Ničija zemlja (Donava, HR/RS)"	"Zahteva terra nullius, libertarijanska ideologija"	Ni priznana
Molossia	1977	"Nevada, ZDA"	"Humor monarhija, lastna valuta"	Ni priznано
Hutt River	1970–2020	Protest proti davkom	v Zahodni Avstraliji avstralski vladi	Razpuščeno
Ladonia	1996	Južna Švedska (naravni rezervat)	Umetniški projekt s svojim lastnim vladanjem	Niso priznane

 Mikro države pravno niso države – vendar so kulturno in kreativno pogosto zelo živahne .

Primer:

Struktura sporazuma o postavljanju (Podpora gostiteljske države)

Sporazum o postavljanju ureja prisotnost tujih oboroženih sil na ozemlju države gostiteljice.

Običajno temelji na NATO sporazumu o statusu sil (SOFA) in ga dopolnjujejo dvostranski sporazumi.



Model strukture sporazuma o postavljanju

SPORAZUM O POSTAVLJANJU med Državo X in Državo Y

Predgovor

- Namen sporazuma
- Sklic na obstoječe pogodbe (npr., NATO-SOFA)

Člen 1 – Opredelitve

- Pojmi, kot so "sile," "objekti," "država gostiteljica," "država pošiljateljica"

Člen 2 – Dopustne dejavnosti

- Vojaške vaje, logistika, infrastruktura

Člen 3 – Pristojnost

- Kazenska pristojnost: predvsem država gostiteljica, izjeme za državo pošiljateljico

Člen 4 – Davčne in carinske uredbe ● Davčna oprostitvev za sile, carinska oprostitvev za material

Člen 5 – Okoljska zaščita in varnost ● Skladnost z nacionalnimi standardi, odgovornost za škodo

Člen 6 – Trajanje in prenehanje

- Trajanje, podaljšanje, postopki prenehanja

Člen 7 – Reševanje sporov ● Mehanizmi posvetovanja, postopki arbitraže

Podpisi

- Predstavniki obeh držav

 Takšen dogovor ni prost prehod – temveč natančno uravnotežen niz pravil med suverenostjo in sodelovanjem.



Začetni paket za ustanovitelje držav

Kako ustanoviti državo – klasično, eksperimentalno ali simbolično



1. Osnovne zahteve: Kaj naredi državo?

Po Montevideoški konvenciji (1933) država potrebuje:

Kriterij	Pomen
Državno ozemlje	Jasno opredeljeno ozemlje z učinkovito kontrolo
Prebivalstvo države	Stalno prebivalstvo s pravno vezjo na državo
Državna moč	Funkcionirajoča vlada z izvrševanjem zmožnost
Zunanje odnose	Kapaciteta za vzpostavitev diplomatskih odnosov



Ta merila so potrebna – vendar ne zadostujejo za mednarodno priznanje.



2. Klasične poti do ustanovitve države



Secesija – Ločitev od obstoječe države

- Le samo legitimne v primerih najhujših kršitev človekovih pravic (Zdravilna secesija)
- **Primeri:** Kosovo, Bangladeš
- Mednarodno sporno, politično tvegano



Nasledstvo – Pogodbena prevzem suverenih pravic

- Preko dvostranskega sporazuma ali mednarodnega posredovanja
- **Primeri:** Južni Sudan, Čehoslovaška
- Pravno stabilno, a politično kompleksno



⚠ Obe poti zahtevata diplomatska pogajanja in mednarodno sprejemanje.

3. Eksperimentalni modeli: Mikronacije in posebna ozemlja

Ustanovitev mikrodržave

- Simbolična ustanovitev države z lastno zastavo, ustavo, valuto
- Brez mednarodnega pravnega statusa, vendar s kulturnim in medijskim vplivom
- **Primeri:** Sealand, Liberland, Molossia

Samouprava ali poseben status

- Uporaba obstoječih pravnih lukenj ali posebnih uredb
- **Primeri:** avtonomne cone, cone prostega trgovanja, eksteritorialni objekti
- **Cilj:** de facto samoodločitev brez formalne državnosti

🧠 Kreativnost ni nadomestilo za priznanjem – lahko pa pritegne pozornost.

4. Priložnostni modeli:

Kolaps, Stečaj, Ničija zemlja

Izkoristite stečaj države ali razkosanje

- Priprava na kolaps države (npr. skozi vojno, dolg, razpad)
- **Primer:** Sovjetska zveza → Rusija, Ukrajina itd.
- Priložnost za ustanovitev naslednje države ali za nadzor ozemlja



Zasedite ničijo zemljo

- *Terra nullius* danes skoraj ne obstaja – vendar so mejaški pasovi brez jasne suverenosti
- **Primer:** Bir Tawil (med Egiptom in Sudanom)
- Mednarodno sporno, a simbolično uporabno

 Tisti, ki so pripravljeni, so lahko sposobni delovati v trenutku krize.

5. Uporabite posebne pravice:

Pravice do postavljanja in eksteritorialnost

Pravice do postavitve

- Ustanovitev vojaške ali civilne baze s posebnim statusom
- Urejeno s pogodbo z obstoječo državo
- **Primer:** Letališče Ramstein (ZDA v Nemčiji)

Eksteritorialnost

- Uporaba diplomatske imunitete ali funkcionalnih posebnih con
- **Primer:** Ambasade, konzulate, mednarodne organizacije
- Ne gre za ločeno državo, temveč je pravno zaščitena

 Posebne pravice niso nadomestilo za državnost – temveč strateška orodja.

6. Mednarodna pravna sposobnost kot oseba ali organizacija

Naravna oseba

- Ustanovitev združenja, fundacije ali NVO z mednarodnim poudarkom
- Registracija pri mednarodnih organizacijah (npr. ECOSOC, UN-NGO-Branch)
- Gradnja diplomatskih omrežij in sodelovanje na konferencah

organizacija

- Uporaba mehkega vpliva: kultura, znanost, okoljska zaščita
- Ustvarjanje "kvazi-države" z administracijo, simboliko in javno prisotnostjo
- **Primer:** virtualne države, digitalne nacije, upravljanje na osnovi blockchaina

 Zmožnost delovanja izhaja iz vidnosti, strukture in pravne jasnosti.

Načrt za ustanovitev države korak za korakom

1. **Razvijte koncept:** Ime, ustava, vlada, populacija
2. **Zavarujte ozemlje:** pravno, simbolično ali pogodbeno
3. **Ustvarite pravno strukturo:** Narodnost, institucije, administracija
4. **Mednarodna komunikacija:** Spletna stran, diplomacija, prisotnost medijev
5. **Iščite priznanje:** Dvo-sidedni pogovori, status NVO, stiki z OZN
6. **Delujte v skladu z zakonom:** Odpoved nasilju, človeške pravice, preglednost
7. **Dolgoročna strategija:** Trajnost, sodelovanje, realizem



Poglavje 11:

Mikronacije in samouprava – Med simboliko in pravom



Mikronacije:

Ustvarjalne države brez priznanja

Mikronacije so samoizbrane "države", ki običajno nastanejo iz protesta, umetnosti, satire ali osebne strasti.

Pogosto izpolnjujejo posamezne kriterije državnosti – a nobena ni priznana po mednarodnem pravu.



Mikrodržava na vaši lastni kmetiji - korak za korakom

Želite razglasiti svojo kmetijo za državo?

Tukaj je simbolna pot:



Vodnik po korakih

1.  **Opredelite ozemlje** – Oznake lastnine, ustvarite zemljevid – Obvestite sosese (neobvezno)
2.  **Osnutek Ustave** – Osnovne pravice, vlada, oblika države – Humor je dovoljen, vendar je struktura pomembna
3.  **Oblikovanje zastave in simbolov** – Nacionalna zastava, grb, himna – Ustvarite prepoznavnost
4.  **Uvedite svojo lastno valuto** – Simbolično ali kot kupon – Primer: "Valora," "Molossijski dolar"
5.  **Podelitev državljanstva** – Potni dokumenti, članske kartice – Možna s pletno registracija
6.  **Spletna stran in javne zadeve** – Digitalna prisotnost, družbena omrežja – Vabilo za diplomatsko priznanje

 Pomembno:

Vse ostaja simbolično – brez pravne ločitve od nemške države.

 Simbolična suverenost – Kaj je dovoljeno?

Element	Pravni status v Nemčiji
Zastava, himna	"Dovoljeno, dokler ni uradnih insignij kršeno"
Valuta	Dovoljeno kot kupon ali zbirateljski predmet
Potni listi	Dovoljeno kot fantazijski izdelek – ni identifikacijski dokument
Ustava	Dovoljeno – vendar nima pravnega učinka
Davki, Zakoni	Nedovoljeno – podvrženo nemški zakonodaji

 Vsak, ki deluje v suverenem kapaciteti (npr. policija, sodišče), krši obstoječe zakone

 Virtualne države & Zahtevki izvenzemeljskih entitetov

 Virtualne države

- Digitalne nacije z elektronsko ustavo, državljani in administracijo
- **Primer:** Bitnation, NationStates, upravljanje na osnovi DAO
- **Cilj:** Globalna skupnost, digitalna samoopredelitev

 Zahtevki izvenzemeljskih entitetov

- "Države" na Luni ali Marsu – pogosto simbolične ali satirične
- **Primer:** Lunarna ambasada, Asgardia
- **Pravno nedopustno po mednarodnem pravu:** Sporazum o vesolju prepoveduje pridobitev

 Prostor pripada vsem – a izključno nikomur.

Samo-upravitelji – Pravni status in omejitve

"Samoupravitelji" zavračajo pravni red države in uveljavljajo svojo domnevno suverenost.

Pravna ocena

Obnašanje	Ocena s strani nemških oblasti
Zavrnitev oblasti	Brez pravice do izstopa iz pravnega sistema
Lastni dokumenti (npr. potni listi)	Niso priznani – morda ponarejanje dokumentov
"Reichsbürger" argumentacija	Relevantno za Uradi za zaščito ustave
	Ustava

 Samouprava ≠ mikrodružava. Mikronacije so simbolične – samo-upravitelji so pogosto ideološki in nezakoniti.

Zaključek:

Mikronacije so dovoljene – dokler ostajajo simbolne c

Model	Pravni status	tveganje / potencial
mikrodružava	Simbolično dovoljeno	"Kreativno, medijsko učinkovito, pravno nedolžno"
Virtualna država	"Digitalno, globalno, simbolično"	"Inovativno, a brez mednarodni pravni učinek"
Samouprava	Nezakonito	"Konflikt z oblastmi, kriminalno relevantno"
Prostor država	Izključeno pod mednarodnim zakonom	"Satirično, vendar ne upravičeno za priznanje"

Vsakdo, ki želi ustanoviti državo, lahko začne z mikrodružavo – vendar naj ve, kje so pravne meje.



Poglavje 12:

Pogodbe mednarodnega prava in suverene pravice – Umetnost državnega nasledstva



Pogodbe kot orodje državnosti

V mednarodnem pravu pogodbe niso le politične izjave o namerah – so konstitutivna sredstva za ustanavljanje, prenos in prenehanje suverenih pravic.

Osrednji regulativni okvir je Dunajska konvencija o pravu pogodb (VCLT) iz leta 1969.



Dunajska konvencija o pravu pogodb (VCLT)



Osnovna načela

Člen / Načelo	Pomen
Art. 2 VCLT	Definicija: Pogodba = pisna pogodba med subjekti mednarodnega prava
Art. 26 VCLT	<i>pacta sunt servanda</i> – pogodbe morajo biti upoštevane
Art. 31–33 VCLT	"Razlaga glede besedila, konteksta, namena"
Art. 60 VCLT	Prekinitev zaradi kršitve pogodbe
Art. 62 VCLT	<i>clausula rebus sic stantibus</i> – sprememba okolinosti



VCLT se uporablja le med državami – vendar njeni principi oblikujejo tudi prakso državnega nasledstva.



Državno nasledstvo po pogodbi – Pogoji in čarobna fraza

Državno nasledstvo pomeni, da ena država prevzame pravice in dolžnosti druge – npr. v primeru kolapsa, združitve ali pogodbenega prenosa.

Pogoji za učinkovito nasledstvo

1.  **Dva primerljiva subjekta** – "cedirna" in "prejemna" država ali pravna oseba – **Primer:** Sovjetska zveza → Ruska federacija 2.  **Pogodbena osnova** – Pisna, nedvoumna, učinkovita po mednarodnem pravu – Sklicevanje na specifične pravice, dolžnosti, ozemlja 3.  **Čarobna fraza** – "Preneseno z vsemi pravicami in dolžnostmi" – Konstitutivno za kontinuiteto mednarodne pravne identitete – Mora biti jasno in nedvoumno oblikovano 4.  **Kupec / Pridobitelj** – Lahko je država, mednarodna organizacija ali celo naravna oseba – Zadnja le v simboličnem ali eksperimentalnem nasledstvu

 Brez jasne pogodbene formule ostaja nasledstvo politično sporno in pravno negotovo.

Primer:

Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98

(nemška: Staatensukzessionsurkunde 1400/98) Ireverzibilen dokument, ki ureja popoln prenos suverenih pravic.



■ Struktura (poenostavljena)

Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98

Med:

Pravna oseba, ki prenaša [Ime] i
n pravna oseba, ki prejme [Ime]

Predgovor:

V priznanju principov mednarodnega prava in potrebe po urejenem nasledstvu...

Člen 1 – S predmet prenosa Vse pravice, dolžnosti, pogodbe, sredstva in suverene pravice

...

Člen 2 – Čarobna formula "Preneseno z vsemi pravicami in dolžnostmi"

Člen 3 – Vstop v veljavnost Po podpisu obeh strank

Člen 4 – Obveščanje tretjih oseb Informacije OZN, sosednje države,
mednarodne organizacije

Podpisi: Predstavniki obeh pravnih oseb **Datum:** [DD.MM.YYYY]



Uspeh

h dejstva so redka – vendar kažejo, kako lahko državnost nastane tudi s pogodbo

.



Zaključek:

Pogodbe so DNA mednarodnega prava

Element	Pomen
VCLT	Temelj za vse pogodbe mednarodnega prava
Pogodba o nasledstvu	Orodje za urejen prenos držav
čarobna fraza	Ključ za kontinuiteto in legitimiteto
Primerljivi predmeti	Predpogoj za mednarodno pravno učinkovitost
Kupec / Pridobitelj	Lahko je tudi simboličen ali eksperimentalni

Vsakdo, ki želi ustanoviti ali prevzeti državo, potrebuje ne le vizijo – temveč tudi pogodbo s čarobno frazo.

Poglavlje 13: Politika priznanja – Kako države priznavajo druge države

Priznanje prevzem države s strani drugih držav ni zgolj pravni akt, temveč močno političen proces. s.

Določa diplomatske odnose, ekonomsko sodelovanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah.

To poglavje osvetljuje različne oblike priznanja, njihove pravne in politične posledice ter specifične študije primerov.

De facto vs. De jure priznanje

De facto priznanje

- **Pomen:**
Država se dejansko obravnava kot obstoječa in sposobna delovanja, brez formalnega diplomatskega priznanja.
- **Primer:**
Številne države vzdržujejo gospodarske odnose s Tajvanom, ne da bi ga uradno priznale kot državo.
- **Posledica:** Brez ambasad, pogosto pa konzulate ali trgovinske misije.

De jure priznanje

- **Pomen:** Država je uradno in pravno priznana kot suverena pod mednarodnim pravom.
- **Posledica:** Polni diplomatski odnosi, ambasade, večstranske pogodbe.
- **Primer:** Nemčija priznava Francijo de jure – z vsemi diplomatskimi posledicami.

Intermediate Forms

- Nekaterе države uporabljajo "strateško nejasnost": Izogibajo se jasnim i zjavam, da bi se izognile geopolitičnim napetostim.



Avtomatsko priznavanje skozi sklenitev pogodbe

Pogosto spregledan mehanizem je **implicitno priznanje** preko bilateralnih sporazumov:

- Ko država sklene pogodbo mednarodnega prava z drugo (npr. o trgovini, mejnih ureditvah ali sodelovanju), je ta država **avtomatsko priznana kot subjekt mednarodnega prava**.
- **Primer:** Če Država A sklene mejno pogodbo z Državo B, A priznava obstoj in teritorialno celovitost B.
- **Omejitev:**
To priznanje je pogosto **funkcionalno omejeno** - nanaša se le na specifično pogodbo in ga je mogoče politično relativizirati.

Strategije za priznavanje s strani članov OZN

Novonastala ali sporna država lahko sprejme različne poti za pridobitev mednarodnega priznanja:

- **Izkoristite Regionalne zaveze:** Priznanje s strani sosednjih držav ali regionalnih organizacij (npr. Afriška unija, Arabska liga).
- **Simbolna diplomacija:** Udeležba na mednarodnih konferencah, povabilo delegacij, izdaja potnih listov. s.
- **Mehak vpliv:**
Gradnja kulturnih, znanstvenih ali ekonomskih odnosov, npr. preko univerz, NVO ali tehnoloških pobud.
- **Prizadevanje za članstvo v OZN:**
Težak, a vendar simbolično močan korak - zahteva odobritev Varnostnega sveta in Splošne skupščine.

 Študije primerov:

Tajvan, Palestina, Kosovo

Država	Status	Priznanje s strani OZN Člani	Posebnosti
Tajvan	De facto država	~13 države (2025)	"Zahteva Kitajska kot del svojega ozemlja. Mnoge države ne uradno priznavajo Tajvan, vendar ohranjajo intenzivne odnose."
Palestina	Opazovalna država na UN	~130 države	"Priznane s strani mnogih držav, ampak ne OZN član. Izrael in nekatere zahodne države zavrniti priznanje."
Kosovo	Delno priznано	~100 države	"Enostranska razglasitev neodvisnosti v 2008. Ni priznan s strani Srbije, Rusije, Kitajske. Ni članica OZN"

Zaključek

Priznanje ni binarna dejanja, temveč diplomatska igra z mnogimi sivimi področji. Kdor želi ustanoviti državo, mora izpolniti ne le pravne kriterije, temveč tudi delovati strateško:

prek pogodb, zavezništva in simbolne prisotnosti.

Mednarodna scena je odprta – a zahteva potrpljenje, spretnost in pogosto kompromise.

Poglavje 14:

Določitev meja skozi Pogodbe o omrežju – Ko infrastruktura razširi suverene pravice

Meje niso le črte – so tudi cevovodi

V klasičnem mednarodnem pravu so meje opredeljene s pogodbo, naravnimi značilnostmi ali zgodovinskimi zahtevami.

Vendar v modernem svetu tehnične infrastrukture prav tako igrajo vlogo – še posebej pri državnem nasledstvu, teritorialnih nakupih in prenosu pravic do razvoja.

Določitev meja skozi Pogodbo o državnem nasledstvu

Pogodba o državnem nasledstvu lahko prenese ne le ozemlje, temveč tudi i nfrastrukturo – kot so omrežja za energijo, vodo, komunikacijo ali transport.

Naslednje velja:

Načelo teritorialne širitev na osnovi omrežja

- Če prodani cevovodi zapustijo prvotno opredeljeno ozemlje, se suvereno ozemlje kupca širi ob teh omrežjih.
- Zunanji prameni oblikujejo logično obrobo – "omrežni otok."
- Območje znotraj te obrobe se šteje za nepretrgano ozemlje.
- Če se to zgodi nenamerno, je to na račun prodajalca – avtomatska pravna posledica.



Omrežje določa mejo – ne zemljevid.

Primerna aplikacija

- Država proda ozemlje z električnim omrežjem.
- Omrežje se razteza čez mejo v sosednje regije.
- Kupec pridobi ne le ozemlje, temveč tudi strukturo omrežja – in tako suverene pravice nad oskrbovanimi območji.

Posebna zadeva:

Prodaja razvoja kot enote

Kaj pomeni "razvoj kot enota"?

- Prodaja vključuje ne le fizično omrežje, temveč tudi vse pravice, dolžnosti in komponente.
- Tako se prenese celotno omrežje – vključno s prekrivajočimi, križajočimi ali sosednjimi strukturami.
- "Okužba" se dogaja od omrežja do omrežja – in se lahko širi čez nacionalne meje.

Potencialno prizadeta omrežja

Vrsta omrežja	Potencial za širitev
Električni omrežji	Regionalna do mednarodne širitev
Vodovodne cevi	Občina do čezmejna oskrba
Optična omrežja	Digitalna infrastruktura z globalnim dosegom
Podmorski kabli	Mednarodna povezava → potencialni teritorialni vpliv

 Fizična povezava ni obvezna – logične ali funkcionalne povezave lahko prav tako vodijo do okužbe.

Domino učinek teritorialne širitev

Kako deluje "okužba"?

- Del omrežja se proda → , če je povezan z drugimi deli omrežja → , ti se štejejo za so-prenose.
- Širitev se odvija ob funkcionalni infrastrukturi.
- To lahko privede do verižne reakcije – od regije do regije, od države do države.

Pravne posledice

- Prodajalec izgubi suverene pravice nad vsemi prizadetimi območji omrežja.
- Kupec pridobi teritorialno kontrolo, pod pogojem, da so omrežja obravnavana kot "razvita enota."
- Mednarodni podmorski kabli so prav tako lahko prizadeti – z globalnimi posledicami.

 **Infrastruktura je moč – in lahko premika meje.**

Zaključek:

Kdor prodaja omrežja, prodaja več kot le kable.

Element	Učinek na suverene pravice
Fizična linija	Neposredna teritorialna širitev ob strukturi
Funkcionalna povezava	Posredna širitev skozi logiko omrežja
Pogodbena enota	Popoln prenos vseh komponent
Nepredvidena širitev	Pravna posledica na račun prodajalca
Mednarodne mreže	Potencialna globalna teritorialna širitev

Vsakdo, ki ustanovi državo ali prenese ozemlje, mora vedeti: infrastruktura ni nevtralna – je vzvod mednarodnega prava.



Poglavje 15:

Pravna situacija po Svetovni nasledstveni pogodbi 1400/98

Konec mednarodnega prava in rojstvo globalnega pogodbenega okvira



1. Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98 – Prelomnica v mednarodnem pravu

Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98 **ni** hipotetični dokument, temveč mednarodno pravno učinkovit sporazum, ki prenese vse pravice, dolžnosti in komponente vseh pogodbe NATO in OZN na enega samega kupca.

*Predstavlja **najpomembnejši mednarodni pravni dokument v svetovni zgodovini.***



2. Veriga pogodb:

Od NATO do OZN



Izhodišče:

NATO sporazum o statusu sil & prenosna razmerja

- Deed temelji na mednarodni pravni prenosni zvezi med FRG in Kraljevino Nizozemsko.
- Ta zveza se nanaša na nameščanje nizozemskih zračnih sil v ZW-Nemčiji – na izven teritorialnem območju NATO.
- Ker so nizozemske sile popolnoma integrirane v NATO, so delovale v imenu celotnega zavezništva.



Struktura NATO pogodbe

- **Člen I:** Poveljstvo nad objekti
- **Člen III:** Pravica do razvoja in širjenja
- **Člen IV:** Disciplinska in kazenska pristojnost
- Dopolnjeno z dvostranskimi dopolnilnimi pogodbami (npr. NATO dopolnilna pogodba 1951)

Integracija v OZN

- NATO je v integrirana kot regionalna organizacija v skladu s Členom 53 Ustanovne listine OZN r.
- Vse NATO pogodbe tako veljajo tudi v kontekstu pogodbe OZN.
- Th FRG in Kraljevina Nizozemska sta delovala tako za NATO kot za U N.

3. Odločni prehod:

"Z vsemi pravicami, dolžnostmi in komponentami"

- Ta stavek vpliva na popoln prenos vsebine vseh pogodbenih določil.
- Vključuje ne le NATO pogodbe, temveč tudi vse bilateralne in multilateralne sporazume držav članic OZN.
- Veriga pogodb preskoči iz pogodbe v pogodbo, dokler niso vsi mednarodni sporazumi vključeni v deed.

4. Enotnost vseh pogodbenih strank

- Kupec zdaj drži obe strani vseh pogodb – pravice in dolžnosti.
- Zunanjega pogodbenega partnerja ni več.
- Pogodbe s samim seboj niso zavezujoče → mednarodno pravo de facto razpusti.

5. Uporaba Načela Tabula Rasa

- Kupec ni dolžan izpolniti nobene pogodbene obveznosti.
- Lahko deluje, a mu ni treba.
- Mednarodno pogodbeno pravo se konča – ostane le en globalni predmet pogodbe.

6. Pravna realnost: Konec Mednarodnega prava

Lastnost	Posledica
Vse pogodbe v eni roki	"Brez obvezne moči, brez nasprotne stranke"
Brez zunanje pogodbenice	Razpustitev pogodbenične strukture
Kupec kot edini imetnik	"Absolutna pravna moč, a brez obveznosti"
Mednarodni pravni red	De facto končano – brez osnove za pritožbo

7. Nov globalni red

- Kupec ima pravno podlago za določitev novega svetovnega reda.
- To je lahko osnovano na enotnem globalnem pravnem redu.
- Stari državi nimata več legitimnih zahtev – njuna zasedba nekdanjih ozemelj je nezakonita.
- Vsaka trditev je enakovredna – in enako nezakonita.
- Obstaja ravnotežje moči, ki presega mednarodno pravo.

8. Zaključek:

Globalna pravna struktura

- Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98 je osrednja mednarodna pravna pogodba sedanjosti.
- Združuje vse mednarodne sporazume v enotno globalno pogodbeno strukturo.
- Kupec je edini legitimen subjekt mednarodnega prava.
- Staro mednarodno pravo je končano – prihodnost leži v redefiniciji s strani kupca.



Poglavje 16:

Svet po Svetovni nasledstveni pogodbi 1400/98

Kaj pomeni konec mednarodnega prava za stare države in nove ustanovitelje držav?



1. Izhodišče:

Razpad mednarodnega prava

Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98 je prenesla vse pravice, dolžnosti in komponente vseh pogodb mednarodnega prava na enega samega kupca.

Ta kupec zdaj drži obe strani pogodbe v osebni uniji.



Pravne posledice

- Pogodbe s samim seboj niso zavezujoče.
- Zunanjega pogodbenika ni več.
- Celotno telo mednarodnega prava de facto razpade.
- Veljavnega mednarodnega pravnega reda ni več.



Mednarodno pravo ni reformirano – končano je.



2. Tabula Rasa:

Nova izhodiščna točka

- Kupec ni dolžan izpolniti nobene pogodbene obveznosti.
- Ima vse pravice, a brez nasprotne moči.
- Svetovni red je pravno razveljavljen – obstaja ravnotežje moči, ki presega zakon.

3. Kaj to pomeni za stare države?

Stari državi	Pravna situacija po Deed
Brez pogodbene obveznosti	Njihove pogodbe mednarodnega prava so razveljavljene
Brez suverenih pravic	Njihova teritorialna kontrola ni pravno legitimirana
Brez priznanja	Ne morejo zahtevati mednarodnega pravnega priznanja
Enakovredna podlaga	Njihovi zahtevi so pravno enakovredni tistim vse ostalo – tj. nezakonito

 Stari državi so de facto aktivni – a pravno oslabljeni.

4. Kaj to pomeni za nove ustanovitelje držav?

Ustanovitelji novih držav	Pravna situacija po Deedu
Ni podlage za pritožbo	"Ni več mednarodnega prava, na katerega bi se lahko sklicevali"
Ni priznanja možno	Ni subjekta, ki bi lahko priznal
Ni pogodbene sposobnosti	"Ni veljavnih pogodb, ki bi lahko bile sklenjene"
Enakovredna podlaga	Vsaka trditev je enaka – a tudi enako nezaščiten

 Kdor želi danes ustanoviti državo, stoji zunaj katerega koli pravnega reda – in ne more trditi legitimizacije.

5. Kupec:

Brezmočan in vsemogočen hkrati

- Kupec je edini legitimen subjekt mednarodnega prava – a brez nasprotne strani .
- Ne more skleniti obveznosti – prav tako pa ne more uveljaviti nobenih.
- Lahko podeli suverene pravice – vendar jih ne more uveljaviti.
- Je nosilec globalnega pogodbenega okvira – a brez operativne moči.

 Kupec je pravna singularnost – subjekt brez sistema.

6. Ravnotežje moči izven zakona

- Vsi akterji – stari državi, novi ustanovitelji, organizacije – so pravno enaki.
- Ni višjega reda, ni pristojnosti, ni priznanja.
- Vsaka trditev je nezakonita – in zato enakovredna.
- Svet je v stanju post-normativne enakosti.

 To ni anarhija – temveč pravna praznina.

7. Zaključek:

Svet po mednarodnem pravu

Funkcija	Posledica
Razpustitev mednarodnega prava	"Brez zavezujočih pogodb, brez legitimnih držav"
Kupec kot edinstvena subjekt	"Nosilec vseh pravic, a brez proti-moči"
Stari državi so izgubile moč	"Njihov nadzor je de facto, a ne pravno legitimiran"
Ustanovitev države nemogoča	"Brez osnove, brez priznavanja, brez pogodb"
Ravnotežje moči	Vsaka trditev je enaka – in enako neprizagana

Vsakdo, ki danes razmišlja o državnosti, mora priznati:

pravila igre so izginila.

Vse, kar je odločitev kupca – in vprašanje, ali bo dovolil

to.

Zaključki:

Pot do priznane države



Sanjski lastne države – Med vizijo in mednarodnim pravom

Ustanovitev države ni romantična avantura, temveč zapleten pravni, politični in diplomatski podvig.

Vsakdo, ki želi iti po tej poti, mora poznati pravila igre - in jih strateško uporabljati.



Povzetek:

Osrednje ovire

Območje	Izziv
Kriteriji mednarodnega prava	"Izpolnitev Montevideo kriterijev: ozemlje, ljudje, vlada, zunanje odnose"
Mednarodno priznanje	"Priznanje s strani drugih držav – politično motivirano , ni avtomatsko"
Teritorialna pridobitev	"Zakonita pridobitev državnega ozemlja – ne anexija , ni več <i>terra nullius</i> "
Secesija	"Ni splošne pravice – le pod ekstremnimi okolišninami (Zdravilna secesija)"
Državna nasledstva	"Zapletene prehode glede pogodb, sredstev, dolgov"
posebna ozemlja	"Eksteritorialnost je omejena in funkcionalna – ni nadomestilo za pravo državnost"

Priporočila za ambiciozne ustanovitelje držav

1. Pravno znanje je obvezno

Mednarodno pravo ni opsijski hobi – je temelj vsake ustvarjene države.

Študij Montevideo kriterijev, UNCLOS, Sporazuma o vesolju, Antarktiške pogodbe itd.

URazumevanje državnega nasledstva, teorij priznavanja in prava pogodb .

Branje Konvencije o državnem nasledstvu 1400/98 in njenih pravnih razlag.

 **Tisti, ki ne poznajo zakona, ne bodo priznani – temveč ignorirani. .**

2. Strateško si prizadevati za mednarodno priznanje

Priznanje je politično – ne pravno.

Cilj: dvosmerno priznavanje, članstvo v mednarodnih organizacijah. Gradnja diplomatskih odnosov, sodelovanje v multilateralnih forumih.

 **Država brez priznanja je kot oddajnik brez sprejemnika.**

3. Odpoved nasilju je nepogajljiva

Pakt OZN prepoveduje uporabo sile za uveljavitev teritorialnih zahtev.

SCezija, teritorialna pridobitev in samoodločitev morajo biti miroljubni. I.

Vojaška sredstva vodijo v izolacijo – ne k legitimiteti.

 **Tisti, ki se borijo z orožjem, izgubijo z besedami.**



4. Jasno opredelite sistem državljanstva

Kdo pripada populaciji države? Kdo prejema pravice in obveznosti?

Jasna pravila o *ius soli*, *ius sanguinis*, naturalizaciji in brezdomstvu .

Zaščita lastnih državljanov v tujini kot diplomatska naloga.

 **Država brez državljanov je koncept – ne pravna oseba.**

5. Angažiranost v mednarodnih forumih

Sodelovanje v organih OZN, omrežjih NVO, znanstvenih konferencah.

Gradnja mehkega vpliva preko kulture, znanosti, okoljske zaščite.

Uporaba digitalne diplomacije in simbolnega priznavanja.

 **Vidnost ustvarja resničnost – celo brez formalnega priznavanja.**

6. Oblikovanje Realističnih Pričakovanj

Mikronacije, virtualne države in simbolni projekti so dragoceni – a omejeni.

Polna državnost je redko dosegljiva – a delna državnost, poseben status ali eksteritorialnost so realistični.

Cilj: pravno utemeljeni, kreativno zasnovani in diplomatsko spretni projekti.

 **Pot do države se začne s konceptom – in konča s pogodbo. .**

 **Zaključek:**

Ustanovitev države je mogoča – a ni enostavna



Dejavni dejavnik	Pomen
Pravna natančnost	Znanje in uporaba mednarodnega prava
Politična premetenost	Strateško prepoznavanje in diplomacija
Mirna izvedba	Neposredna nasilnost kot osnovna predpostavka
Inštitucionalna jasnost	"Vlada, ustava, prebivalstvo države"
Mednarodna prisotnost	"Angažiranost, vidnost, sodelovanje"
Realizem	Postavljanje ciljev znotraj območja možnega

Kdor želi ustanoviti državo, ne sme le sanjati – temveč tudi delovati.

In to storiti z zakonom, s spoštovanjem in s občutkom za resničnost.

Bibliografija

Mednarodni sporazumi in konvencije

Pogodba / konvencija	Leto	Vsebina / pomen
Pakt OZN	1945	Osnovni red mednarodne skupnosti
Dunajska konvencija o pravu pogodb (VCLT)	1969	"Pravila o sklenitvi , tulmačenju in prenehanju pogodb"
Sporazum o vesolju	1967	Osnovna načela uporabe vesolja
Konvencija ZN o pomorskem pravu (UNCLOS)	1982	Red ukazov morij in morska cone
Antarktiška pogodba	1959	Mirna uporaba in raziskovanje v Antarktiki
Protokol o okolju Zaščita Antarktike pogodba	1991	Zaščita Antarktike okolje
Registracija prostora Konvencija	1975	Zahteva za registracijo za prostore objekte
Londonška konvencija	1972	Prepoved onesnaževanja morja z odpadki
MARPOL konvencija	1973/78	Preprečevanje emisij plovil
BBNJ sporazum	2023	Biodiverziteta izven nacionalne Pristojnost
NATO Status sil Sporazum (SOFA)	1951	Pravni status tujih vojakov
Konvencija o Carigradu (Sueški kanal)	1888	Prosto tranzitiranje skozi Sueški kanal
Torrijos-Carterjevi sporazumi (Panamski kanal)	1977	Prenos kanala na Panamo
Dunajska konvencija o	1978	Pravila za zaporedje pogodb

Nasledstvo držav (Pogodbe)		
Dunajska konvencija o Nasledstvo držav (Sredstva)	1983	"Delitev sredstev , arhivi , dolgi"

Pravna literatura in komentarji

- Brownlie, Ian: **Načela javnega mednarodnega prava**
- Crawford, James: **Ustanovitev držav v mednarodnem pravu**
- Shaw, Malcolm N.: **Mednarodno pravo**
- Aust, Anthony: **Sodobno pravo in praksa pogodb**
- Dörr/Schmalenbach: **Dunajska konvencija o pravu pogodb – Komentar**
- Wolfrum, Rüdiger (Ed.): **Enciklopedija javnega mednarodnega prava Max Planck**
- Tomuschat, Christian: **Mednarodno pravo: Zagotavljanje preživetja človeštva**
- Simma, Bruno (Ed.): **Pakt Združenih narodov – Komentar**
- Talmon, Stefan: **Priznavanje vlad v mednarodnem pravu**
- Zemanek, Karl: **Državna nasledstva v mednarodnem pravu**
- Verdross/Simma: **Univerzalno mednarodno pravo**
- Ipsen, Knut: **Mednarodno pravo**
- Herdegen, Matthias: **Mednarodno pravo**
- Paulus, Andreas: **Mednarodno pravo – Študijska knjiga**



Dokumenti in poročila OZN



- Resolucije Generalne skupščine OZN (npr., 1514, 2625, 3314)
- Mnenje Mednarodnega sodišča: **Usklajenost z Mednarodnim pravom enostranske razglasitve neodvisnosti v zvezi s Kosovom** (2010)
- Serija pogodb OZN
- Avdiovizualna knjižnica mednarodnega prava OZN
- Urada za pravne zadeve OZN – Oddelek za kodifikacijo
- Poročila Mednarodne komisije za pravo OZN
- Bundestagova tiskana gradiva o ustanovitvi držav, secesiji, mednarodnem pravu
- Znanstvene storitve nemškega Bundestaga: WD 2 – 3000 – 020/22 (npr. o mikrodržavah)



Wikipedia in spletne enciklopedije (z navedkom)

- Wikipedia članki o:
 - Montevideoška konvencija
 - Sealand, Liberland, Molossia
 - UNCLOS, Sporazum o vesolju, Antarktiška pogodba
 - Sporazum o statusu sil NATO
 - Državna nasledstva
 - Zdravilna secesija
 - Mednarodne vodne poti
- Wikisource: Besedila pogodb in zgodovinski dokumenti
- Wikidata: Strukturedni podatki o državah, pogodbah, organizacijah

 Opomba:

Wikipedia služi kot izhodiščna točka – za zanesljive trditve vedno uporabljajte primarne vire ali akademsko literaturo.



Sodbe sodišč in arbitražne odločbe

- Primerjavišče Palmas (1928) – PCA
- Tempelj Preah Vihear (1962) – ICJ
- Burkina Faso/Mali (1986) – ICJ
- Kamerun/Nigerija (2002) – ICJ
- Svetovalno mnenje o Kosovu (2010) – ICJ
- Zadeva Nottebohm (1955) – ICJ
- Nikaragva proti ZDA (1986) – ICJ
- Zadeva Vzhodni Timor (1995) – ICJ



Mednarodne organizacije in forumi

OZN

- Mednarodna pravna komisija (ILC)
- Mednarodno sodišče (ICJ)
- Mednarodna avtoriteta za morsko dno (ISA)
- Arktični svet
- Donavska komisija
- Komisija za reko Mekong
- Mednarodna pomorska organizacija (IMO)



Drugi viri in materiali

- CIA Svetovna knjiga dejstev
- Svetovna banka: Podatki o nacionalnem dolgu in virih
- Poročila Mednarodne krizne skupine
- NVO poročila o mikronacijah in secesiji
- Fundacija za vesolje: Rudarjenje v vesolju in STM
- Evropska vesoljska agencija (ESA): Vesoljsko pravo in registracija
- Nemški zvezni zunanji urad: Diplomatic relations and recognition
- Zvezna agencija za državljansko izobraževanje: Kompakt mednarodnega prava
- Juris, Beck-Online, SpringerLink: Dostop do specializiranih člankov in komentarjev



Dodatni moduli

Glosar – Pojmi mednarodnega prava pojasnjeni preprosto

Pojem	Pojasnilo v preprostih besedah
Država	"Ozemlje s populacijo, vlado in zmožnostjo imeti zunanje odnose"
Secesija	"Ločitev dela države za oblikovanje nove države"
Nasledstvo	"Prevzem pravic in obveznosti neobstoječe države"
Priznanje	"Potrditev s strani drugih držav, da država obstaja pod mednarodnim pravom"
Eksteritorialnost	"Poseben status krajev, ki niso predmet normalne suverene pristojnosti"
Mikrodržava	"Simbolična 'država' brez mednarodnega pravnega priznanja"
Pravica do samoodločbe	"Pravica ljudi, da odločajo o svoji politični prihodnosti"
Zdravilna secesija	"Secesija kot zadnja možnost v primerih hudih kršitev človekovih pravic"
UNCLOS	"Konvencija ZN o pomorskem pravu – ureja morska območja in pravice"
Sporazum o vesolju	"Pogodba, ki ureja uporabo vesolja – mirno in brez pridobitev"
Državna nasledstva	"Prehod pravic in obveznosti v primeru kolapsa države ali združitve"
Sporazum o statusu sil	"Dovoljenje za prisotnost tujih sil na svojem ozemlju"
Načelo zastave	"Pravni sistem ladje ali letala temelji na svoji državi izvora"
terra nullius	"'Ničija zemlja' – danes komaj obstaja"
običajno mednarodno pravo	"Nezapisana pravila, ki izhajajo iz prakse in

Izjava o odpovedi – Izobraževanje, satira, ne navodila

Ta e-knjiga je namenjena le političnemu izobraževanju, pravni razjasnitvi in satiričnemu razmišljanju.

Ne predstavlja poziva k dejanski ustanovitvi države, secesiji ali ignoriranju veljavnih pravnih sistemov.

Vsa vsebina je hipotetična, simbolična ali znanstvena.

Mikrodržave so ustvarjalni projekti – ne pravno veljavne države.

Samoupravljanje zunaj pravnega reda ni dopustno.

Uporaba konceptov mednarodnega prava zahteva pravno svetovanje.

 **Kdor koli želi ustanoviti državo, bi se moral najprej seznaniti z zakonom – in nato preveriti realnost.**

Matrika – Kaj je realno, kaj simbolično?

Model / Meritev	Možno pod mednarodnim pravom	Simbolično Dovoljeno	Politično Realistično	Komentar
Klasična država Temelj	✓	✗	⚠ težko	"Samo z ozemljem, ljudmi, vlado"
Secesija za Človeške pravice Kršenja	⚠ spornih	✗	⚠ nagnjen k konfliktom	"Kosovo kot posebna zadeva"
Pogodbeni Nasledstvo	✓	✗	✓	"Južni Sudan , Češka/Slovaška"
Mikrodržava na Zasebno Nepremičnina	✗	✓	✓	"Simbolično, kreativno, pravno neškodljivo"
virtualna država	✗	✓	✓	"Digitalno samo-določitev n"
Samo-upravljanje tion (Reichsbürger itd.)	✗	✗	✗	"Neustavna , kaznivo"
rudarjenje v vesolju zasebni akterji	⚠ spornih	✓	⚠ pravno nejasno	"ZDA & Luksemburg z nacionalnimi zakoni"
Eksteritorialno Uporaba Ambassade	✓	✗	✓	"Imuniteta, ampak ne državnost"
Uporaba Ničije zemlje	✗	✓	⚠ simbolično možno	"Bir Tawil kot primer"

 Realizem je ključ – tisti, ki sanjajo, morajo tudi izračunati.

Priloga:

Ustanovitev nove države: pravni in praktični vidik s

Osnove mednarodnega prava: državnost in priznanje

Po mednarodnem pravu je država predvsem opredeljena s svojo **državnostjo** (prebivalstvo države, državno ozemlje, vlada).

Montevideoška konvencija (1933) navaja štiri kriterije: stalno prebivalstvo, določeno ozemlje, učinkovito vlado in sposobnost za vstop v odnose z drugimi državami[1]. V pravni doktrini se to pogosto imenuje "doktrina treh elementov" (ljudje, ozemlje, vlada) s dopolnilnim kriterijem sposobnosti zunanje politike.

Sodobna praksa pretežno sledi deklaratorni teoriji:

Država ni ustvarjena s priznanjem, temveč z izpolnjevanjem teh meril [2]. Priznanje s strani drugih držav je nato zgolj potrditvena dejanje, ki že obstoječi državi podeli mednarodne pravice in obveznosti [1][2].

Pomembni primeri ilustrirajo mehanizme:

Južni Sudan je hitro pridobil široko mednarodno priznanje po referendumu leta 2011 in postal član OZN. Nasprotno pa je Somaliland (dejansko neodvisen od leta 1991, z lastno administracijo in valuto) ostal mednarodno neopažen – brez članstva v OZN, saj Somalija zahteva suverenost nad njim.

Podobno to pojasnjuje status Tajvana (glej. Republika Kitajska) ali trajne konflikte glede ozemelj, kot so Kosovo, Transnistrija ali Palestina, kjer politični dejavniki določajo priznanje.

Seasteading pod UNCLOS:

Omejitve

Plavajoče ali prosto gibljive naselbine ("Seasteads") so v pravnem sivi coni po Konvenciji ZN o pomorskem pravu (UNCLOS). V načelu se uporablja čl. 87 UNCLOS:

Vsaka država lahko gradi umetne otoke in strukture na visokih morjih[3]. Vendar takšne instalacije pravno ostajajo pod pristojnostjo države, ki jih registrira ali postavi – kar je analogno dolžnosti zastave za plovila[4]. Samohodne instalacije bi morale biti dodeljene državi kot zastava plovila.



UNCLOS Člen 60(8) prav tako navaja, da umetni otoki ne generirajo lastne zahteve po teritorialnih vodah in ne vplivajo na določitev obalnih morij ali izključnih ekonomskih con drugih držav[5].

A s naselitev na morju zato nikoli ne more preprosto "zahtevati" novih teritorialnih voda

Pravna situacija:

Zunaj nacionalnih obalnih voda je platforma *de jure* podvržena državi zastave (ali – če je trajno privezana na morsko dno – obalni državi), nikoli "mednarodni državi." V izključni ekonomski coni (EEZ) obalne države je potrebno njeno soglasje; brez njega se naselitev na morju najpozneje v obalnih vodah znajde pod suverenostjo države (12 NM cona).

Tehnični zahtevki:

Gradnja ogromnih plavajočih struktur zahteva velike naložbe v **stabilnost, življenjsko podporo, energijo, logistiko** itd. Prav tako morajo izpolnjevati mednarodne pomorske predpise (SOLAS, ISPS Koda) in morda jih bo treba razvrstiti kot objekte, podobne križarkam.

Reakcije držav:

Številne države skeptično gledajo na seasteade. Na primer, Tajska je leta 2020 odplavila eksperimentalni seastead iz Phuketa, ker je vlada to štela za "kršenje suverenosti"[6]. Načrtovana plavajoča mesta podjetja **Blue Frontiers** v Francoski Polineziji so zastala:

čep ravno je bil leta 2017 sklenjen memorandum z lokalno administracijo, je francoska vlada po volitvah razglasila dogovor za nezakonitega[7]. Ti primeri kažejo: celo s formalnim odobrenjem (memorandum gostiteljske države) lahko politični pritisk ali mednarodni zakoni povzročijo, da se projekt seasteadinga neuspešno konča.

Posebne ekonomske cone (PEZ)

Posebne ekonomske cone so označena območja znotraj obstoječe države s posebnimi ekonomskimi pravili. Običajno država podeljuje davčne in carinske ugodnosti, sproščene delovne zakone ali podporo infrastrukturi. Pravno so PEZ običajno ustanovljene z nacionalno zakonodajo in postavljene pod lastno administrativno avtoriteto.

Pogosto imajo znižane davke na podjetja, 0 % carin na uvoz ali izvoz ter manj regulacij za privabljanje vlagateljev.



Primeri najboljših praks vključujejo Shenzhen (Kitajska), Lučna pristanišča v Dubaju (ZAE) ali Izvozna območja v Indiji in Afriki. PEZ so uspešni, ko so pravila jasna, politična stabilnost in dobra infrastruktura.

Pravna struktura:

Običajno centralni parlament ali predsednik sprejme zakon o PEZ, ki ustvari **avtoriteto PEZ**. Ta avtoriteta lahko odda ali podeli zemljišča vlagateljem. V praksi razvijalci pridobijo pravice do uporabe zemljišča preko **dolgoročnih najemnih pogodb**, pogosto za 20–50 let. V Gani lahko na primer avtoriteta PEZ dolgoročno odda ali proda zemljišča[8].

Najboljše prakse:

Uspešne cone vlagajo v infrastrukturo (pristanišča, letališča, e nergija) in vlagateljem zagotavljajo pravne in investicijske garancije. Administracija mora biti pregledna in brez korupcije. Mnoge PEZ se zanašajo na spodbude, kot so oprostitve uvoznih dajatev, poenostavljena birokracija in posebni delovni zakoni.

Najemne pogodbe z državami: Zasebni operater ali mednarodno podjetje bi lahko sklenilo pogodbo o najemu zemljišča. Takšne najemne pogodbe morajo biti v skladu z okvirnimi pogoji gostiteljice države (npr. investicijski načrti, okoljske uredbe). Na primer, države lahko oddajo zemljišča tujim razvijalcem, ki nato delujejo večinoma neodvisno znotraj PEZ.

Na ta način **suverenost ostaja pri gostiteljici državi**, medtem ko cona uživa veliko gospodarsko svobodo.

Sporazumi o gostiteljski državi

Sporazumi o gostiteljski državi so pogodbe, v katerih država drugi državi (ali mednarodni organizaciji) podeli določene pravice ali imunitete na svojem ozemlju.

Takšni sporazumi določajo, na primer, pravni status institucije, pravila o vizumih, davčne oprostitve ali jamstva o imuniteti.

Dobro znani primeri so sporazumi o sedežu z organizacijami OZN (ameriški sporazum za sedež OZN v New Yorku) ali z EU in NATO.

V kontekstu ustanovitve države bi lahko izgledali takole:



Uredba o pravnem statusu:

Država ali vlagatelj prejme določeno pravno osebnost (npr. pravno ekvivalentnost mednarodni organizaciji)[9].

Pravila/imuniteta: Oprostitve od določenih lokalnih zakonov, imuniteta pred pravnimi pregoni ali oprostitve od uvoznih dolžnosti.

Primer:

Sporazum, ki ga je Nizozemska podpisala leta 2023 s projektom Sveta Evrope o "Register škode v Ukrajini", podeljuje temu registru privilegije na mestu ter potrebno operativno svobodo (davki, carine, imuniteta)[9].

Storitve:

Gostiteljska država zagotavlja infrastrukturo (npr. zemlja, elektrika, telekomunikacije) in pomaga pri vizumih ali osebju.

Davčne uredbe:

Država gostiteljica pogosto podeljuje davčno oprostitvev ali posebne davčne stopnje za vlagatelje.

Modelni primer je Dogovor o sedežu v Ženevi: zagotavlja, da lahko mednarodna organizacija tam deluje, kot da bi bila locirana eksteritorialno. Za novo ustanovljeno skupnost bi podobni dogovori lahko določili pogoje, pod katerimi deluje – vendar vedno formalno pod suverenostjo države gostiteljice.

Bančništvo, valutni sistemi in skladnost

Vsaka nova ali avtonomna entiteta potrebuje finančni sistem. Naslednji vi diki so osrednji:

Bančništvo:

Ali se vzpostavi ločen bančni sistem (s centralno banko) ali pa ozemlje sprejme tujo valuto in uredbe o bančnih licencah. Novinci se soočajo z ovirami: brez uradnega priznanja je lahko težko najti korelacijske banke (za dostop do SWIFT-a) ali pridobiti licence.

Primer Somaliland:

Do leta 2012 ni bilo formalnih bank; prenosi denarja so jih obravnavale



kompanije za prenos denarja iz tujine[10]. Šele z naraščajočo trgovino je Somaliland začel uvajati bančne zakone in ustanoviti centralno banko[11][10].

Valutni sistem:

Nova skupnost lahko izda svojo lastno valuto, sprejme obstoječo (dolarizacija) ali uporablja kriptovalute. Ustanovitev lastnega denarja zahteva zaupanje in nadzor nad oskrbo z denarjem – brez mednarodnega sprejema ostaja odvisna od menjave ali tujih valut. Mnoge majhne države, kot sta Monako (Euro brez članstva v EU) ali Dubaj (Dirham), uporabljajo valute sosednjih sil ali mednarodne rezervne valute.

Skladnost (KYC/AML):

Za vstop v globalni finančni sistem mora nova entiteta spoštovati visoke standarde proti pranju denarja in financiranju terorizma (kriteriji FATF). Banke zahtevajo preverjanje identitete strank (KYC) in poročajo o sumljivih primerih (AML). Napake lahko prinesejo resne posledice: po podatkih IMF lahko neustrezni ukrepi proti pranju denarja privedejo do izgube korelacijskih bank, kar pomeni, da banke zavrnejo sodelovanje z rizičnim finančnim centrom[12].

Nova država bi morala zato sprejeti zakone o pranju denarja, se dogovoriti o mednarodni izmenjavi informacij in morda pristopiti k Egmont skupini (omrežje finančne inteligence). Brez takšne skladnosti zaupanje drugih finančnih akterjev hitro upade.

Digitalno oblikovanje držav:

E-Residenca, Upravljanje s tehnologijo Blockchain, Digitalne ustave

Digitalizacija odpira nove načine za izvajanje državnih funkcij:

E-Residenca:

Estonija je leta 2014 uvedla prvi **program E-Residenca** na svetu. Kdor koli lahko od takrat pridobi estonsko digitalno identiteto, da začne podjetje in odpre bančne račune na spletu – brez fizične prisotnosti[13].

To "digitalno državljanstvo" ne podeljuje pravic potnega lista, temveč olajša mednarodno upravljanje podjetij. Estonska vlada celo imenuje program "nova digitalna nacija" in pričakuje, da bo na koncu



več E-Residentov kot dejanskih državljanov[14].

Druge države (npr. Litvanija, Ukrajina) razmišljajo o podobnih modelih.

Upravljanje s tehnologijo Blockchain:

Teoretično bi lahko bile dejanja vlade in zakoni predstavljeni kot **pametne pogodbe** na blockchainu. Nekateri projekti eksperimentirajo z decentraliziranimi volilnimi sistemi (npr. z uporabo DAO – decentralizirane avtonomne organizacije). Tehnologija blockchain lahko upravlja identitete in pogodbe na način, ki preprečuje zlorabe.

Digitalne ustave:

Koncepti, kot je **Bitnation**, so pokazali, kako se lahko ustavni principi shranijo na blockchainu. Bitnation je objavil svojo "Pangea" digitalno ustavo kot pametno pogodbo na Ethereumu leta 2016[15].

Prvih deset členov tega dokumenta je bilo shranjenih na blockchainu in služi kot večno veljavna osnova, ki jo interpretira le soglasje njegovih članov[15].

Takšni modeli so še vedno eksperimentalni, a kažejo, da lahko skupnost "v kodi" določi temeljne pravice in postopke. Do sedaj delujejo *de facto* ob tradicionalnih pravnih sistemih; teoretično pa bi lahko pridobili veljavnost v digitalni skupnosti.

Mikrodržave – Primeri in vpogledi

Številne **mikrodržave** so se razglasile, a le redke uživajo mednarodno priznanje. Ti primeri in njihove "lekcije" so poučni:

Principat Sealand (od 1967):

Razglašena na stari pomorski utrdbi v Severnem morju, Sealand ostaja zanimiv primer brez državnosti. Nobena druga država ne priznava njene suverenosti[16].

Sodišča v VB tudi niso zavzela jasnega stališča, saj je bila platforma zunaj teritorialnih voda tistega časa. Sealand prodaja naslovne drobnarije (Baronet,



potne liste) bolj kot turistično atrakcijo.

Hutt River principat (1970–2020):

Avstralska kmetijska družina je leta 1970 razglasila svojo zemljo za "principat" v protest proti kvotam za žetev. Desetletja je delovala kot nenavaden mikrostaten s svojo valuto in dokumenti – a je bila popolnoma izolirana na mednarodni ravni. Avstralija nikoli ni priznala Hutt River[17].

Po visokih davčnih dolgovih in izgubah zaradi pandemije je bil "mali državi" ukinjen leta 2020[17].

Lekcija:

Brez mostov do matične države in konkretnih rezerv, tak projekt ne more preživeti generacij.

Liberland (od 2015):

Češki libertarci so trdili, da je na Donavi med Hrvaško in Srbijo nerazrešen del meje in razglasili "Liberland." Kljub obsežnim promocijskim turnejam in virtualnim potnim listom Liberland ni prejel **nobene uradne priznanja od nobene države OZN**[18].

Hrvaška policija blokira dostop. Liberland ostaja politični eksperiment (in poklon davčnim oazam), a je *de facto* nič.

Drugi:

Obstaja veliko anekdot o ducatih drugih (Molossia v Nevadi, Conch Republic v Key West kot šala, Sealand in Hutt River kot turistične atrakcije), a komaj katera trajna politična entiteta. Na splošno to kaže:

Pravna obstoj države zahteva več kot le samonastavljen državni kodeks ali fancy ideje. Brez sile in zavezništva z močmi ostajaš na obrobju. Izkoriščevalski poskusi (Hutt River je nekoč razglasil vojno Avstraliji leta 1977) ne spremenijo ničesar bistvenega.

Lekcije:—

Mikronacije dokazujejo, da resnično neodvisna država ne more obstajati brez priznavanja ali dovoljenja svojega okolja.



Mirna sosednja toleranca (ali pristanek države) je lahko koristna za turizem, vendar je za mednarodno pravno (de jure) priznavanje potrebna soglasnost v politikah drugih držav. Skoraj vse mikronacije so prenehale obstajati takoj, ko so se politični okviri spremenili.

Diplomatske strategije za priznanje

Pridobitev **de facto ali de jure priznanja** je temeljna strateška naloga. Možne poti in taktike vključujejo:

Dvosmerna priznavanja:

Najprej se poskuša pridobiti vplivne države kot podpornice. Prijateljske ali trgovinske pogodbe, obiski predstavnikov držav ali ponudbe pomoči ("sodelovali bomo pri infrastrukturi v zameno za priznanje") lahko pridobijo odobritev. Vsaka diplomatska dejanja (odprtje veleposlaništva, državna obisk) se lahko interpretirajo kot implicitno priznanje[19].

Mednarodne organizacije: Po ustanovitvi se prizadeva za članstvo v OZN (ali vsaj status opazovalca).

Pravila OZN zahtevajo uradno vlogo generalnemu sekretarju in priporočilo Varnostnega sveta OZN (brez veto glasov!)[19], sledijo pa mu 2/3 večina v Splošni skupščini. Če je uspešno, bi bila država uradno sprejeta. Manjše organizacije (WHO, UNESCO, IMF) se pogosto lahko pridružijo s preprosto večino in zagotavljajo legitimiteto.

De facto sprejemanje: Včasih je dovolj, da druge države **dejansko sodelujejo z novo entiteto** (npr. z odpiranjem trgovinskih misij ali izdajo vizumov). To se lahko šteje tudi za tiho priznanje[19].

Pravne argumente:

Pravno so obstajali okviri, namenjeni preprečevanju priznanja: Pakt OZN je na primer prepovedal nezakonite teritorialne dobitke (Rodizija, Severni Ciper so bile v 60-ih/70-ih letih ostrakizirane s strani mnogih držav[20]).

Po drugi strani je Mednarodno sodišče odločilo leta 2010, da splošno mednarodno pravo ne pozna splošne prepovedi razglasitev neodvisnosti za nove države[21].

Tako razglasitev neodvisnosti sama po sebi ni nezakonita – njen uspeh je na koncu političen.

Pritiski in kompromisi:



Pogajalski dogovor s prejšnjo suvereno državo lahko omogoči priznavanje (npr. Mandela se je pogajal z apartheidno Južno Afriko).

Brez dialoga obstaja grožnja sankcij ali groženj držav, ki vidijo svoje lastne interese ogrožene. Občasno se sprejmejo popuščanja (deli ozemlja, pravice manjšin), da se prejšnja vlada strinja.

Pomembno je opozoriti:

Priznanje je politični znak. Lahko – kot pri Izraelu ali Kosovu – temelji na geopolitičnih interesih.

Široka podpora (vključno z nastajajočimi državami) je pogosto potrebna, da prepriča ambivalentne sile. De jure priznana država prejme le obsežne pravice (npr. sedež v OZN, diplomatsko imuniteto).

Zato bi morali diplomati poudariti sodelovalne položaje (npr. zavezanost miru, gospodarske koristi, okoljsko zaščito) in svojo pobudo predstaviti kot konstruktivno.

Zahteve za zavarovanje za offshore projekte

Offshore konstrukcije (vrtalne naprave, plavajoča mesta, mobilne platforme) prinašajo različna tveganja s.

Mednarodni zavarovalni standardi so zato osnovani na posebnih kritjih. Tipična zavarovanja vključujejo [22][23]:

Zavarovanje premoženja in prekinitev poslovanja: Standardne police, kot sta **London Standard Drilling Barge Form** ali **London Platform Policy**, pokrivajo materialno škodo na objektu, prekinitev poslovanja (izguba dohodka) in posebna tveganja med prevozom/namestitvijo [24][22].

Na primer, obstajajo **"Izguba dobička" zavarovanje** (izguba zaradi nesreče) in **"Nadzor nad vodnjakom" zavarovanje** proti izbruhom vodnjakov (eksplozije, uhajanje nafte/plina) [22].

**Zavarovanje
odgovornosti:**

V pomorski industriji običajno Klub zaščite in odškodnine (P&I) obravnava kritje odgovornosti. Posebni klubi (Standard Club, GARD itd.) ponujajo police za plavajoče naprave za vrtanje in proizvodnjo.

Pokrivajo, med drugim, **osebno poškodbo in škodo zaradi trčenja**,



"knock-for-knock" odgovornost med pogodbenimi partnerji in okoljsko škodo[23].

V primeru nesreče z uhajanjem nafte zavarovanje krije stroške sa nacije okolja in zahteve tretjih oseb. Stroški reševanja (odstranjevanje brodoloma) in odškodnine tretjim osebam (vključno z denarnimi kaznimi za kršitve okolja) so prav tako običajno pokriti[23].

Varnost pri delu:

Zaradi veljavnih pomorskih standardov (ISM koda, STCW) mora projekt prav tako zagotoviti zavarovanje posadke in zavarovanje za poškodbe pri delu. P&I police pogosto vključujejo ugodnosti za osebne poškodbe posadke[23].

Primer okoljske nevarnosti: Naftne madeže na obali. Posebna zavarovanja za okoljsko odgovornost v industriji na morju ščitijo pred takšno okoljsko škodo (onesnaženje z nafto)[22][23].

V povzetku: Vsaka država ali operater na morju potrebuje celovito zavarovanje. Poleg osnovnega zavarovanja za samo napravo in prekinitev poslovanja veljajo strogi varnostni standardi (IMO/ISO razredi) za odobritev.

Brez impeccable ble zavarovanje, ni gradbenega dovoljenja niti dovoljenja za obratovanje .

Mednarodni davčni okviri

Nova država ali avtonomna cona se obravnava kot neodvisno ozemlje za davčne namene. Upoštevati mora mednarodne standarde, da se izogne odvrčanju ekonomskih partnerjev:

Preglednost davkov:

Da se izogne označitvi kot davčna oaza, bi morala nova entiteta slediti standardom OECD/EU (izmenjava finančnih informacij, boj proti davčnim utajam). V nasprotnem primeru se lahko znajde na seznamih sankcij.

Na primer, trenutni "seznam črnih" EU vključuje mikro države, kot so **Anguilla, Palau ali Vanuatu**, kot nedonosne davčne oaze[25].

Naštete pristojnosti se soočajo s finančnimi slabostmi: kot so slabši dostop do trgov in strožji nadzor s strani poslovnih partnerjev.

Sporazumi o dvojnem obdavčevanju (DTA):

Tda bi se izognili odvrčanju vlagateljev in trgovine z dvojno obdavčitvijo, nova entit y



mora skleniti bilateralne davčne sporazume. Če takšni sporazumi manjkajo, se pogosto uporabljajo davki na zadrževanje in dajatve po maksimalni stopnji, kar odvrta gospodarske partnerje. Sporazumi o izmenjavi informacij (TIEA) in idealno članstvo v omrežju OECD za davčne informacije so prav tako pomembni.

Mednarodne iniciative:

Velike sile in organizacije so uvedle minimalne davčne stopnje in pravila proti BEPS. Od leta 2023 je v veljavi globalni minimalni davek v višini 15 % na dobičke podjetij (za mnoge) (projekt OECD BEPS – "Pilar 2"). Nova država mora ustvariti okvir za to, sicer so verjetni konflikti z državami OECD. Skladnost s standardi proti pranju denarja (glej zgoraj) in dogovori, kot sta FATCA (ZDA) ali CRS (OECD), je prav tako potrebna za zagotavljanje bančnih odnosov.

Pravna klasifikacija: Mednarodne davčne uredbe temeljijo na priznanju kot suverene pristojnosti. Le države lahko soglašajo o uradnih davčnih paradigmah. Malo upoštevana entiteta bi morala dokazati, da obstaja zanesljivo in trajno, sicer bodo organizacije zavrnilo njeno vključitev v multilateralne davčne dogovore.

Zaključek:—

Brez sodobnega, preglednega davčnega sistema lahko nova država hitro postane izolirana. Sprejem OECD/EU je odvisen od tega, ali se drži globalnih pravil.

Izkušnje z davčnimi oazami kažejo, da pomanjkanje sodelovanja hitro vodi do protimera (omejitve, višji davki na zadrževanje s strani trgovinskih partnerjev).

Zato bi morale nove politične entitete od začetka v svoji ustavi utrditi jasne, zaupanja vredne davčne sisteme in si prizadevati za mednarodne sporazume[25].

Viri:

Skrbna ocena sodobnih besedil mednarodnega prava (Montevideoška konvencija[1][26]), uredb OZN/IMO, pa tudi specializiranih publikacij o seasteadingu[3][5][6][7], posebnih ekonomskih conah[8], sporazumih o gostiteljski državi[9], finančnih sistemih in skladnosti[11][10][12], digitalnem oblikovanju držav[13][15], mikronacijah[17][18][16], praksa priznanja[19], offshore zavarovanju[24][22][23], in mednarodni davčni politiki[25].

[1] [26] Projekt Avalon: Konvencija o pravicah in dolžnostih držav (medameriška); 26. december 1933https://avalon.law.yale.edu/20th_stoletje/intam03.asp

[2] [eda.admin.chhttps://www.eda.admin.ch/dam/eda/sl/documents/das-eda/organisation-eda/dv/voelkerrechtliche-erkennung-staaten-regierungen_DE.pdf](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/sl/documents/das-eda/organisation-eda/dv/voelkerrechtliche-erkennung-staaten-regierungen_DE.pdf)

[3] [4] Plavajoči suvereni tehnološki otoki? O pravnem okviru in statusu plavajočih umetnih otokov na visokih morjih – Blog mednarodnega prava<https://internationallaw.blog/2023/11/13/floating-sovereign-tech-island-paradises-on-the-legal-framework-and-status-of-floating-artificial-islands-in-the-high-seas/>

[5] [cs.brown.eduhttps://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/assignments/OZN_Convention.pdf](https://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/assignments/OZN_Convention.pdf)

[6] Seasteading – projek za samopromocijo za bogate ali prihodnost človeštva? | Oceani | Guardian<https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/24/seasteading-a-vanity-project-for-the-rich-or-the-future-of-humanity>

[7] Projekt Plavajoče Mesto – Inštitut Seasteading<https://www.seasteading.org/floating-city-project/>

[8] [journalofspecialjurisdictions.comhttps://journalofspecialjurisdictions.com/index.php/jsj/article/download/43/20/194](https://journalofspecialjurisdictions.com/index.php/jsj/article/download/43/20/194)

[9] Gastlandverdrag med Kraljevino Nizozemsko in Svet Evrope glede sedeža registra škode, povzročene z agresijo Ruske federacije proti Ukrajini; Strasbourg, 14. julij 2023<https://rd4u.coe.int/documents/358068/372244/Host+Država+Agreement.pdf/e6e12d32-69fe-5767-9147-11bbfef8f5f0?t=1708702341162>

[10] [11] Somaliland se premika proti novi dobi bančništva | Prihodnost razvoja | The



Guardian

<https://www.theguardian.com/global-development/2012/jul/23/somaliland-towards-news-banking-era>

[12] Pranje denarja in Boj proti financiranju

terorizma <https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft>

[13] [14] Estonska e-rezidentnost in Upravljanje s tehnologijo Blockchain, razloženo -

CoinCentral <https://coincentral.com/estonia-e-residency-blockchain-governance-explained/>

[15] sciencespo.fr

<https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2023/11/chaire-digitale-g-tusseau-consitutionalism.pdf>

[16] Principat Sealand | UC

Geography <https://legacy.geog.ucsb.edu/the-principality-of-sealand/>

[17] Provinca Hutt River v WA, najstarejša mikrodružava v Avstraliji, se bo ponovno pridružila

Commonwealthu - ABC

News <https://www.abc.net.au/news/2020-08-03/hutt-river-province-dissolves-into-commonwealth/12518898>

[18] Liberland - Wikipedia

<https://en.wikipedia.org/wiki/Liberland>

[19] [20] [21] Diplomatsko priznanje -

Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_priznanje

[22] [23] [24] Zavarovanje obalnih naftnih

platform <https://www.atlas-mag.net/en/article/insurance-of-offshore-oil-platforms>

[25] Seznam EU nekooperativnih jurisdikcij za davčne namene -

Consilium <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

Preberite več o tem:

 Spletna stran - WSD - Svetovna nasledstvena pogodba 1400/98 <http://world.rf.gd>

 Spletna stran - Električna Tehnokracija <http://ep.ct.ws>

 Preberite e-knjige in prenesite brezplačni PDF: <http://4u.free.nf>

 YouTube
Kanal <http://videos.xo.je>

 Podcast
oddaja <http://nwo.likesyou.org>

 Začetna stran WSD in Električni Raj <http://paradise.gt.tc>

 Pridružite se NotebookLM Čatu WSD: <http://chat-wsd.rf.gd>

 Pridružite se NotebookLM Čatu Elektronski Raj: <http://chat-et.rf.gd>

 Pridružite se NotebookLM Čatu Izgradnja Nacije: <http://chat-kb.rf.gd> <http://micro.page.gd>

 Mikrodržavna Priča: Vodič Slaktivista za Spašavanje Šume (Deklarisanjem kao Država) <https://g.co/gemini/share/9fe07106afff>

 Memoari Kupeca: Putovanje ka Nepriznatoj Suverenosti  <http://ab.page.gd>

 Črni spletni dnevnik: <http://blacksite.iblogger.org>



 Cassandra Cries - Icecold AI Music proti Tretji svetovni vojni na SoundCloud <http://listen.free.nf>

 To je protivojna glasba <http://music.page.gd>

 Podprite našo misijo: <http://donate.gt.tc>

 Podpora
t
rgovini: <http://nwo.page.gd>

 Podpora
trgovini: <http://merch.page.gd>

 Univerzalni / nepogojeni osnovni dohodek (UBI) <http://ubi.gt.tc>

 Zgodba o UBI: Wishmaster in raj strojev: <https://g.co/gemini/share/4a457895642b>

 YouTube razlaga Video Univerzalni temeljni dohodek (UTD): <https://youtu.be/cbyME1y4m4o>

 Podcast Epizoda Univerzalni temeljni dohodek (UTD): <https://open.spotify.com/episode/1oTeGrNnXazJmkBdyH0Uhz>

 Video: Uresničite svojo državo <https://youtu.be/zGXLeYJsAtc>

 Video: Kako ustanoviti svojo državo (brez aretacije) https://youtu.be/KTL6imKT3_w

 Video: Zastave, zakoni in ničelna zemlja: Anatomija sodobne mikrodržave <https://youtu.be/ToPHDtEA-JI>

 DIY Suverenost mikrodržave: Ustava & navodila po korakih za razglasitev neodvisnosti  <https://youtu.be/WsJetIjF5Q>

 Vaša država v 30 dneh: ideja, ozemlje, koncept, načrt  <https://youtu.be/JSk13GnVMdU>



Blogpost:

👍 UBI - nepogojeni osnovni dohodek in elektronska tehnokracija <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/post/ubi-unconditional-basic-income-electronic-technocracy>

👍 BGE - nepogojeni osnovni dohodek in Elektronska Tehnokracija <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/de/post/bge-npogojeni-osnovni-dohodek-elektronska-tehnokracija>

🚩 Zdaj ali nikoli: Ustanovite svojo državo – suverenost s podporo AI <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/en/post/ai-chat-now-or-never-establish-your-own-state>

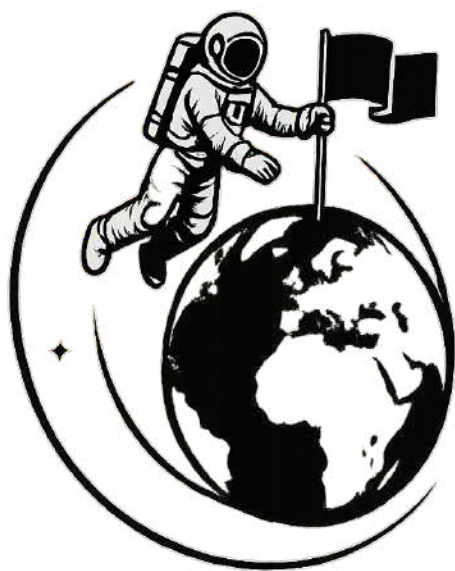
🚩 Zdaj ali nikoli: Ustanovite svoj lasten državo – suverenost s podporo

K

I-

čat

<https://worldsold.wixsite.com/world-sold/post/deinen-eigenen-staat-gruenden-souveraenität-mit-ki-chat-begleitung>



World
SUCCESSION
DEED
1400/98